

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 18.

1919 a.

Sisu: Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Asutawa Kogu koosolek 27. mail 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 93 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Päewakord:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Koosolek algab kell 4.25 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku.

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel. Ajutise põhiseaduse komisjoni aruandja **T. Kalbus**: Eelnõu, mis välja töötati, kannab pealkirja „Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus“.

K. Einbund (rhw.): Panen ette sõna „korraldus“ asemel „kord“ wõtta, mis sellele mõistele rohkem wastab.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowib keegi rahwaesitajatest akl. Einbund'i ettepaneku kohta sõna wõtta, wõi teistsugust ettepanekut teha? Ettepanekut ei tehta, siis panen hääletamisele. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Komisjoni enamus leidis niisuguse pealkirja, kus sõna „korraldus“ sees on, kohase olewat. Sõna „kord“ wastu ma ei waidle.

Juhataja **A. Rei**: Aruandja on ettepanekuga ühinenud. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): I. jagu. Üldised määrused.

§ 1. Eesti on iseseisew rippumatu demokraatline wabariik.

Juhataja **A. Rei**: Sõnawõtjaid ei ole, panen hääletamisele. (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 2. Eesti wabariigi maa-alasse kuulub: Harjumaa, Järwamaa, Läänemaa, Wirumaa ühes Narwa linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa ühes Piirissaarega, Petserimaa. Petseri linn ühes Petseri, Irboska (Isborski), Pankowitsi ja Slobodka wallaga, Wõrumaa ühes Laitsina wallaga, Wiljandimaa, Pärnumaa ühes Ööpiku ja Mõisaküla wallaga, Walga linn ühes Walga, Paju, Sooru, Luke, Oomuli, Pedeli ja Ergmäe waldadega ning muud piiriäärased mannermaa kohad, kus Eesti rahwast elamas ja mille piiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähtakse; Hiiumaa, Muhumaa, Ruhnu, Kihnu, Wormsi, Osmusaar, Pakri saared, Naissaar, Aigna, Pranglisaared ja teised Läänemere saared, mis Eesti randa ümbritsewad.

Nagu ma teatasin, oli kantseleis wiga tehtud järjekorras, mis komisjoni poolt wastu wõetud sai. Komisjon wõttis aluseks geograafilise aluse. Ma lugesin üles maakohad, mis meie maa-alasse peaks kuuluma ja nimetatud wallad, mis meie ajutine walitsus Läti walitsusega kokku leppides meie riigi külge on liitnud. Nimelt: Paju, Sooru, Luke, Ööpiku — Ipiku — ja Mõisaküla wallad. Peale selle wõttis komisjon oma algatusel sisse: Walga, Ergmäe ja Pedeli wallad, nimelt sel põhjusel, et Walga walla saatust ei saa otsustada Walga linnast eraldi. Seal on enam rahwuse poolest eestlasi, kui lätlasi. Pedeli ja Ergmäe wald on segawallad, kus eestlased ja lätlased elawad. Kumba rohkem on, seda ei tea. Kuid sellest seisukohast välja minnes, et wallad seisawad meie piiride wahel ja ilma nendeta oleks wõimatu piiri otsukohe ajada, tuli komisjon otsusele, et need 2 walda tuleks sisse wõtta. Üks osa Ergmäe wallast läheb ehk edaspidi tagasi Lätimaale.

Peale selle veel see lõpusõna, et seda kindlustatakse rahwuswaheliste lepingute läbi.

A. Uibopuu (rhw.): Ma tahtsin tähelpanu juhtida selle peale, et Pedeli walla nimi on „Põdeli“, mitte Pedeli.

J. Jans (sd.): Kõige pealt tahaks tähelpanu juhtida selle peale, et siin paragrahwis on tähele panemata jäetud alused, mille põhjal meie riik tehtud on, nimelt, ei ole mitte ära öeldud, et Eesti riigi alla kuuluvad need maad, kus eestlased elawad, kuna meie aga muu maailma ette astunud oleme iseseiswuse nõudmisega rahwaste enesemääramise õiguse alusel. Paragrahw algab maakondade ja waldade ettelugemisega, mis wabariigi maa-alasse kuuluvad, kuna seda mitte öeldud ei ole, miks need wallad Eesti alla kuuluvad. See oleks esimene punkt, mille kohta ma soowiks parandust teha ja ütelda, et „Eesti alla kuuluvad need maad ja maakonnad, kus eestlased elawad.“ Peale selle näib selle paragrahwi redaktsioon küllalt mitte punktiपालne olewat, et ta meie wabariigi geograafilise seisukoha kindlasti ära määraks ja nimelt nii, et wabariik saaks terve maailma ees kindla ilme, see on — et kui teised rahwad meie wabariigi ajutist põhiseadust loewad, siis saaks kohe kindla pildi, kus see wabariik on. Kui näita prantslasele, wõi inglasele meie põhiseadust, kus on Harjumaa ja teised maakonnad üles loetud, siis ei kujuta ta omale ette, kus see Eesti riik õieti on, kas Ameerikas, wõi Austraalias. Sellelt seisukohalt wälja minnes panem ette ära tähendada, et Eesti wabariigi maa-alasse kuuluvad: need endised Wene riigi osad, kus Eesti rahwas enamuses elamas ja mis administratiivselts 30. märtsi 1917 a. seaduse alusel ühte kuulusid. Siis oleks meie riigi maa-ala kindlalt ära määratud. Seda oleks hädasti tarwis, iseäranis meie merepiiride äramääramiseks, et territoriaalsete wete tarwitamise juures arusaamatusi ära hoida. Praeguses teise paragrahwi redaktsiooni merepiiride äramääramises wõib aga arusaamatusi tekkida meie merepiiride ulatuse üle. Rahwuswahelise õiguse järele kuulub teatud riiki teatud kauguses selle riigi piiridega kokkupuutuwa meri. Põhiseaduse komisjonis wäljatõtatud Eesti wabariigi piiride äramääramine jätab meid aga kahewahele wabariigi merepiiride ulatuse üle. § 2 loetakse näituseks, suuremad saared üles, kuna wäiksemad nimetamata jäetakse. Sellekohase

ettepaneku tegin juba komisjonis, kuid lükati tagasi, nagu aru saada wõisin sellepärast, et kardetakse, et meie maa-ala äramääramisel Wene administratiivse jaotuse põhjal teeks meie iseseiswusele see Wene riigi meeldetuletus halba. Nagu juba ütlesin, sain ma selle mulje ühest teatud mõtteawaldusest komisjonis. Minu arwates on aga see kartus juba sellepärast täitsa ülearune, et meie oma iseseiswuse kuulutamise aktis Wene-maast lahkuläinuks tunnistatud oleme. Sellepärast panem ma ette § 2. asemele wastu wõtta minu poolt sisseantud tekst.

J. Ammerman (sd.): Läänemere saarte üleslugemine § 2. mis wabariigi territooriumi kuuluksid, ei rahulda. Küsimus tekib Ruhnu saare kohta. Missugust Ruhnu saart on mõeldud? Neid on 2. Üks on 23° 15' hommiku, osti pikkuse ja 35° 47' laiuse all, teine on 59° 15' osti pikkuse, 18° 45' nordi laiuse all. Greenwicht arwates. Tahaksin küsida, kumb nendest wabariigi territooriumi ja Läänemere kuulub. Peale selle on saarte üleslugemises terve rida saari ära jäetud, mis wabariigiga kokkupuutuwa meredes asuwad. Sarnane ei wõi wabariigi piir kunagi olla. See sünnitaks soowimata sekeldusi meie ja meie naaberrahwaste wahel, sest Wabariigi Walitsus ei teaks, näituseks, kuhu oma tule tornid asutada ja ühes sellega ka rannawalwet korraldada. Selle pahe eest hoidmiseks paneksin ette saarte äramääramises järgmist parandust teha: Eesti wabariigi maa-alasse kuuluvad: Läänemere Riia ja Soome lahe saared, leetseljaku ja wäärtused, mis merepõhjas, seespool järgmist piirkonda: — Pikkuse 28° 5' ost Greenwich — see on Narwa-Jõesuu meridiaani ja Suuropi alumise tule torni meridiaani wahel; Stenskäri tule torni paralleelist lõuna (süd.) pool; Suuropi alumise tule torni paralleeli ja Domesnesi tuleboi paralleeli wahel Saaritsewi leetseljaku meridiaanist hommiku (ost) pool ühes Ruhnu saare ja Greeta-grundiga. Nimetatud piiride äramääramise projekti wõiwad Asutawa Kogu liikmed soowi korral siin näha. Lõpulik piiride äramääramine tehtakse kindlaks rahwuswaheliste lepingute põhjal.

A. Jürman (maal.): Tahtsin sõna wõtta Pärnu maakonna piiridega kokkupuutuwa Heinaste walla kohta. Seal elawad eestlased enamuses ja nagu kuulnud olen, on sealne eestlaste esitus minewal aastal sõjawäewalitsusele palwekirja ära

annud, et neid Eesti wabariigi külge liidetaks. Minu teadmise järele on sõjawäewalitsuses see palwe praegu alal, kui ma mitte ei eksi, sõjawäewalitsuse peastabis, ja sealt on ka korraldus tehtud, et Heinaste täiesti Pärnu maakonnaga ühendataks. Meie oleme juba mõned wallad Eesti piiridesse sisse wõtnud, millede kohta senni ei ole veel kindlaid lepinguid Lätimaaga tehtud, ja seda oleme niisamuti selle mõttega teinud, et seal eestlasi elab walhest enamuses, siis peaksime neil samadel põhjustel ka Heinaste walla Eestimaaga ühendama. Mõisaküla walla kohta, mis on nimetatud „Mõisaküla“ all, paneksin juurde veel klambritesse „Laatre“. Praegu ei tea kumb nimetus see õige nimetus on, sest meil Pärnu maakonnas tarwitakse „Laatre“ igalpool ametlikes kirjades. Mõisaküla walla nimetus ei ole üldse tuttav, waid „Laatre“. Nii et sel alal tuleb meil selgusele jõuda, kumb nimetus täielik ja õige on. (Paremalt poolt: Mõisaküla alew on Abja wallas.) Mõisaküla alew on Abja wallas, see on õige, aga Mõisaküla alewist rohkem Ruhja poole tuleb kohe Laatre wald.

K. Kornel (rhw.): § 2. on öeldud: „Wõrumaa ühes Laitsina wallaga.“ Kuid on ära unustatud, et seal on kaks walda — Uus- ja Wana-Laitsina wallad. Lätlased wõtsid nendesse waldadesse puutuwa küsimuse ülesse ja meie muidugi wastasime, et kahtlemata mõlemad Eesti külge kuuluvad, sest mõlemates on eestlased enamuses. Panen ette seda kohta järgmiselt muuta: „Wõrumaa ühes Uue- ja Wana-Laitsina wallaga“.

Juhataja A. Rei: § 2 kohta on terve rida ettepanekuid tehtud:

1. Akl. Uibopuu poolt: Pedeli walda nimetada „Põdeli“ wald. 2. Akl. Jans'i poolt — pikem kirjalik uus redaktsioon § 2. jaoks. 3. Akl. Ammermani poolt — täiendada seda osa, mis puutub meresaar-tesse. 4. Akl. Jürmani poolt — Heinaste wald liita Pärnumaa külge. Mõisaküla wallale lisada juurde „Laatre“ wald. 5. Akl. K. Korneli poolt: Nimetada Uus- ja Wana-Laitsina wald.

J. Tõnisson (rhw.): Panikowitsi walda nimetatakse — Pankowitsa. Mina paneksin ette, et kõik ettetoodud parandused antakse komisjoni kätte, kes nad lõpulikult redigeeriks ja meile ette paneks. Kui meie kõiki neid ettepanekuid suures

kogus arutama hakkaksime, siis ei saaks mitte kõiki kokkukõlasse wia ega ühtlasi redaktsiooni wälja töötada, kuna komisjon wõib seda juba järgmiseks koosolekuks teha.

J. Seljamäe (töer.): Rahwasaadik Ammerman'i ettepanek nõuab minu arwates enam-wähem läbikaalumist. Meil on aga raske praegusel koosolekul neid märkusi otsekohes wastu wõtta. Sest kui meie meridiaanid ja paralleelid aiuseks wõtaksime, millega meie oma saared Soome ja Riia lahes ära määraksime, siis wõime niisugusse seisukorda sattuda, et nende paralleelide ja meridiaanide wahel tulewad saared, mis praegusel silmapilgul meie alla ei kuulu. Näituseks, siin on mõned saared, mis Eestimaa rannale kaunis lähedal, nagu Tütarsaar ehk Stenskäri tuletoru, mis praegu Soome riigi sõjawäe walitsuse all on. Kui härra Ammerman'i ettepanek nõnda wastu wõtta, siis wõiwad mõnesugused konfliktid tulla ja sellepärast ühinen mina täitsa komisjoni aruandja seletusega, et sellele eelnõule tuleks kaart ligi lisada. Kui veel mitte wõimalik ei ole mannermaa piirisid ära tähendada, kuid igatahes usun mina, et wõimalik on mere peal kindlat piiri ära tähendada. Minul on wõimalik olnud selles asjas meie sõjawäe eesotsas seiswate meestega kõneleda, kes seda asja õige hästi tunnewad ja nemad arwawad, et on wõimalik täielik merekaart nende saarte peale walmistada ja see joon läbi mere tõmmata, mis näitab, missugused saared igatahes Eesti wabariigi külge kuuluvad. Siin on palju neid igasuguseid wäikseid saarekesi, kus elanikka peal ei ole ja mina usun, et kui meie kaarti sellele eelnõule juurde lisame, siis wõiks see igatahes täielikum olla, kui sel puhul meridiaanide ja paralleelide järele ettepanek wastu wõtta.

J. Ammerman (sd.): Oma ettepaneku seletuseks pean ütlema, et need meridiaanid ja paralleelid, mis minu paranduses täiendatud, et nendesse käiwad just need saared, mis meie wabariigi piirkonda kuuluvad, need on selles piirkonnas ette nähtud, nii et see saaks just see joon olema, mida merewäe juhataja on ette näinud.

Juhataja A. Rei: On ettepanek tehtud rahwaesitaja Tõnisson'i poolt kõik ettepanekud parandused anda komisjoni arutada, kes nemad läbi kaaluks ja siis

paragrahwisse ülesse wõtaks, niipalju kui see põhjendatud on.

Panen rahwaesitaja Tõnisson'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) See on rahwaesitaja Tõnisson'i ettepanek wastu wõetud.

Palun neid rahwasaadikuid, kes oma ettepanekuid suusõnal ette kandsid, neid kirjalikult sisse anda. Sõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 3. Eesti wabariigi riigikeeleks on Eesti keel. Nendes kohtades, kus elanikkude enamus mitte Eesti, waid kohalisel vähemusrahwusel on, wõib kohaliku omawalitsuse asutuste asjaajamise keeleks selle vähemusrahwuse keel olla, kusjuures igalühel õigus on nendes asutustes Eesti keelt tarwitada. Kohalikud omawalitsuse asutused, kus vähemusrahwuse keel tarwitusel on, peawad oma läbikäimises riikliste asutustega, kui ka nende teiste omawalitsuse asutustega, kus mitte sama vähemusrahwuse keel tarwitusel ei ole, Eesti keelt tarwitama.

Kohalistel vähemusrahwustest kodanikkudel on õigus riiklistesse keskasutustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Vähemusrahwuste keelte tarvitamine kohalikes riiklistes asutustes määratakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi ära.

Märkus. Kohaliste vähemusrahwuste all mõeldakse sakslasi, wenelasi, rootslasi ja lätlasi.

A. Sorokin (wen.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Selle tähtsa küsimuse juures, milles minule nüüd kõneleda tuleb, ei tahaks mina mitte teie tähelepanu wäsitada keele wiletsusega ja sõnapuudusega ja sellepärast paluksin mind minu emakeeles ära kuulata.

Господа народные представители. Не подлежит никакому сомнению, что именно этот третий пункт подлежащего вашему рассмотрению законопроекта, в самой сильной степени привлекает мое внимание и что именно по поводу этого пункта я должен апеллировать к вашему содействию и вашему справедливому заступничеству в деле крайне необходимого изменения и дополнения той редакции этого пункта, которую предложила комиссия. Получив экземпляр этого законопроекта я был весьма удивлен тем изменением, которое внесла комиссия Учредительного Собрания по сравнению с редакцией, выработанной в свое время созванной председателем земского совета комиссией из представителей всех фракций, в которой

ваш покорный слуга принимал участие и в которой вопрос этот был детально обсужден. Текст, выработанного тогда этого пункта, с первой части совпадает с тем, что было вам прочитано, но вторая часть, касающаяся языка местных национальных меньшинств, гласит следующее:

Kohalistel rahwuslistel vähemustel on õigus riiklistesse asutustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Kohaliste rahwusliste vähemuste keelte tarvitamine kindlustakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi.

Märkus. Kohaliste rahwuste vähemuste all mõeldakse sakslasi, wenelasi, Läänemaal ja saartel — rootslasi, ja Läti piiriäärsetes maakohtades — lätlasi.

Таким образом произведено, казалось бы, незначительное изменение: вставлен один только предлог и тем самым вместо слова „asutused“ получилось — „keskasutused“. Но этот небольшой предлог, это короткое сочетание 4 букв обладает просто чудодейственной силой. Благодаря этой вставке национальные меньшинства лишились возможности подавать заявления на своем родном языке почти во всех государственных учреждениях. Этой вставкой оказались исключенными полицейские управления и участки, податные, финансовые учреждения, исключены наконец даже судебные установления т. е. как раз те места, куда гражданину чуть не ежедневно приходится обращаться по своим личным делишкам или по призыву той же власти. Фактически оставлено лишь то место, куда гражданин обычно обращается не сам, куда он скорее всего пошлет поверенного. Я лично под словом „keskasutused“ ничего кроме министерств и их центральных управлений разумею не могу. И если бы даже можно было толковать это понятие в обширном смысле, то все же остается определенно выраженная в законе невозможность обращаться на своем родном языке в судебные учреждения, даже такие, как мировые.

После того, как было отвергнуто предложение, если не ошибаюсь, почтенного депутата Партса о допущении в виде исключения в комиссию представителей национальных меньшинств, мне не пришлось воспользоваться в ней правом совещательного голоса, а потому мотивы комиссии мне неизвестны. Смеею однако думать, что, повидимому, там имело место соображение о технических затруднениях при принятии прочитанной мной редакции. И исход из этого технического затруднения был найден чрезвычайно простой и может быть

выражен следующим положением: В виду того, что наименее благоприятной для наиболее удобнейшего разрешения национальной проблемы является государственная среда, заключающая на ряду с господствующим национальным большинством еще одно или два сравнительно малочисленные национальные меньшинства, — таковые меньшинства отменить и быть всем эстонцами. Господа, я готов допустить, что, быть может, хотя сравнительно и недолгий, но все же опыт самостоятельного государственного строительства Эстонии мог побудить комиссию пойти по этому испытанному уже и легкому пути, но я слишком верю не только в ваш политический такт, но и в вашу благожелательность к тому русскому населению, с которым вы так или иначе, но мирно жили более двухсот лет и которое само по себе не виновато во всем том, что, быть может, в дурной памяти в прошлом имело место отрицательного. В виду этого я смею просить вашего внимания и надеюсь на уважение моей просьбы, а просьба моя заключается в следующем.

Вы, господа, сегодня одобрили второй пункт подлежащего законопроекта, где говорится о том, что в состав эстонской республики входит Причудский край, Печерская область с Изборском и прилегающими волостями. Я не имею точных сведений о количестве русского населения, но полагаю, что в городах у нас живет не менее 10.000 коренного населения, что в Причуде не менее 30.000 и, что в Печерском крае по крайней мере столько же. Итого, русское население исчисляется в количестве не менее 70-80 тысяч. И вот вставку упомянутого короткого предлога вы отдаете все это население в руки кропателей всевозможных прошений, вы лишаете самых интеллигентных граждан возможности на своем родном языке изъяснить именно то и именно так, что и как они хотели бы заявить государственной власти. И это вы делаете не после того, как это население успело приспособиться соответственному положению вещей. Я обращаю ваше внимание на переходное состояние, которое мы переживаем в настоящее время и подчеркиваю, что обсуждаемый законопроект также имеет временный характер, а потому полагаю, что в нем именно должны быть приняты во внимание конкретные обстоятельства места и времени, при чем факт принятия комиссией земского совета, прочитанной мной редакции, дает мне известную уверенность в том, что моя точка

зрения не является абсолютно неприемлемой. Я утверждаю, что с одной стороны население, неожиданно лишенное возможности писать на своем языке, будет испытывать это ограничение крайне болезненно, именно в виду невозможности приспособиться в короткий срок, а с другой, — вся государственные чиновники в настоящее время русским по крайней мере языком владеют. Мне могут возразить, что затруднения встретятся в волостях, но волостные управления не суть государственные учреждения.

Далее, мне могут возразить, что выступая в качестве представителя, пославшего меня в это высокое собрание русского населения Эстонии и приводя соображения, главным образом, относительно возможности допущения, именно русского языка, я забываю о населяющих страну немцах, латышах и шведах, в отношении которых названные технические трудности в особой степени сильно ощутимы, так как языками латышским и шведским эстонские чиновники во всяком случае не владеют, а кроме того в случае преимущества языкам русскому и немецкому нарушается равноправие национальных меньшинств. Господа, если это, так называемое, равноправие желательно проводить само по себе и во что бы то не стало, тогда, конечно, пришлось бы говорить еще о языках польском, литовском, еврейском и т. д.

Но издавая законы, мы, господа, действуем в виду практической необходимости регулирования тех или иных сторон жизни, действуем применительно к требованиям момента. И, если в тяжкий момент приспособления национальных меньшинств к новым условиям жизни представляется практическая возможность это приспособление облегчить, если оказывается, что государственные чиновники языками немецким и русским владеют, если общеизвестно, что иными языками они не владеют, а потому распространение соответственного права на другие языки фактически невозможно, а потому никому и не обидно, а наоборот облегчит положение представителей и этих национальностей, владеющих каким-либо из этих языков, — то к чему спрашивается послужит проведение принципа равноправия во что бы то ни стало.

Я допускаю, что наши дети быть может перестанут нуждаться в этого рода льготе, но в настоящее время по моему крайнему разумению она не может не быть допущена.

Соглашаясь всецело с первой частью рассматриваемого параграфа, являющейся выражением той терпимости в вопросах национального самоопределения, которую в течение многих лет я привык слышать в речах и суждениях лучших деятелей эстонского народа, среди которого судьбе было угодно, чтобы я родился и жил, — я со второй частью этого параграфа согласиться безусловно не могу, а потому предлагаю первоначально выработанную его редакцию, которая с моей поправкой относительно городских и уездных органов самоуправления, гласит следующим образом:

„Kohalistel rahwuslistel vähemustel on õigus riiklistesse asutustesse ja muuseas ka kohtutesse ja ka linna- ja maakonnawalitsustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Kohaliste rahvusliste vähemuste keelte tarvitamine kindlustakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi.

M ä r k u s. Kohaliste rahvusliste vähemuste all mõeldakse: sakslasi, wendlasi, Läänemaal ja saartel — rootslasi, ja Läti piiräärsetes maakohtades — lätlasi.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaasemikud! Meil on kahtlemata tarwis, kui meie tahame oma riiki rajades temale võimalikult kerge wacwaga täit tunnistamist kõikide poolt kätte saada, — meil on tarwis kõike kõrwaldada, mis sünnitaks wastuwaidlemist kellegi poolt, mis kuidagi wiisi ärataks wastutöötamist meie iseseiswusele. Siin peaks tõsise riigi- ja poliitikatarkuse sihis nõnda talitama, et võimalikult wähese jõukulutusega saaks siliid kätte. Selles mõttes ei ole see mitte ainult põhimõtte nõudmine, et meie katsumise Eesti riigis vähemusrahwuste õigusi täielikult tunnistada ja maksuma panna. Oleks õige raske ja tarwitaks palju jõudu, kui meie tahaksime niikaugele wõimu ja teiste rahwaste allasurumise abil saada. Teised rahwused, kes siin elawad, oleksid sunnitud tunnistama Eesti riiki, aga nemad ei teeks seda mitte liicameelega. Siis tuleks tõesti nii wälja, et meie oleksime sunnitud nii palju jõudu ära kulutama selle riikluse kaitsmise ja maksmapanemise peale, et meil sisemise kultuuriolu arendamise, riiklise elu korraldamise ja oma rahwa elunõuete rahuldamise peale mitte küllalt jõudu ei jätkuks. Selles mõttes peame muidugi just keelekõnimeses vähemusrahwuste õiglasele nõudmistele võimaliku täiusega wastu

tulema. Sest meie ei saa ju mitte salata, et keelekõnimeses kõige rohkem ärewust ja waenu sünnitab, kui keeleõigusi mitte küllalt tähele ei panda. Meie ise oleme ju küllalt wiimaste aastakümnete jooksul tunnud, mis see tähendab, kui wõõras keel sulle peale sunnitakse, ja meil ei tule kellegil meeldegi oma kaaskodanikka — vähemusrahwaid wägistama hakata. Teisest küljest on lugu nõnda, et keelte korraldus riigis wäga raske on. Meie teame, kuidas wiimaste aastakümnete jooksul Austrias keelekõnimeses on suuremaks tükikõnimesest olnud. Seal on katsutud seda tükikõnimest küll kõigil teedel lahendada. On katsutud iseäralikka rahwuslisi jaoskondi luua, iseäranis Böömi- wõi Tshheimaal. On katsutud vähemusrahwuste keelt fakultatiivselt lubada; on katsutud kõikide rahwuste keeli kõrwuti tarwitada; on katsutud rohkem haritud rahwaste keelt eesõigustada; on katsutud üheõigusluse alusel rahu kätte saada. Ja ikkagi ei ole mitte õiget teed leitud. Sellepärast peaksid need kõik, kes oma nõudmisi keele asjus Eesti riigis maksuma tahawad panna, juba ette tunnistama, et selles asjas õiglase nõudmise rahuldamine mitte nii kerge ei ole. Sest kui meie nii kaugele tahaksime minna, et täielikult ehk absoluutselt mitu keelt tahaksime üheõigusliseks teha, siis kaawataks riikline elu selle all nõnda, et isegi vähemusrahwad peaksid selle wastu waidlema. Sest nemad ei hakkaks riigi korraldust mitte nii raskeks ja pikaldaseks tegema. Kujutame enestele ette, meil on siin wiis rahwust; igas kohas, niihästi keskasutustes ja omawalitsustes, kui ka kohtu alal peaksid inimesed ametis olema, kes iga keelt peaksid mõistma. Kui iga üksik inimene oma ilmunisega sunniks walitsuse asutusi just tema keeles asju ajama, siis peaksime meie sagedasti kolme- kunni neljakordselt inimesi ametisse panema. Sest näituseks, neid inimesi, kes peale Eesti keele oskaks ka Läti ja Rootsi keelt, ei ole meil peaaegu sugugi olemas. Kui nüüd tahaksid wendlased ütelda, et Wene keelt ju kõik tunnawad, kes ametit peawad ja selles punktis wõiks Eestis Wene rahwuse nõudmistele praegu rohkem wastu tulla, nagu ka rahwasaadik Sorokin siin seda oma nõudmises tähendas, siis on lugu nõnda, et meie nüüd küll selle ajutise korralduse lühikese aja peale wälja anname, aga nagu juba enne tähendatud, meie katsume siin neid põhijooni kindlaks teha, mille järele edas-

pidi Eesti riigikord peab kujunema. Sellepärast ei võiks meie mitte niisugust keelemäärust, mis wahest ainult kunni Asutawa Kogu laialimineku ni maksew on, siia üles panna. Siis oleks wahest raske ka alalisesse põhiseadusesse lõpuliku ulatuseni teisi määrusi panna, kuna Wene kaaskodanikkudel selle juures kahtlemata tunne tõuseks, et nende käest jälle mõni õigus ära wõtta tahetakse. Kui alaliselt põhiseadusesse määrus jätta, et Wene kaaskodanikkudel on teiste vähemusrahwaste hulgas eriõigusi, siis on härra Sorokin juba ise tähendanud, et mõne aja jookul seisukord nii kujuneda võib, et seda eriõigust tarwiski ei ole. Sest meie väikestes oludes õpiwad inimesed ikka nii palju teiste kaaskodanikkude keele ära, iseäranis riigikeele, et seal kergesti asju saab ajada. Sest meie elu on kahtlemata nii intensiivne, inimeste kokkupuutumine nii ligidane, et nüüd asjaajamine tingimata ühist keelt tarwitab. Ja kui seda nüüd peale ei sunnita, waid elu ise oma tarwitustega sinna poole kisub, siis õpiwad iseäranis need kaaskodanikud, kellel Eesti keele kõla ammu tuntuks, selle keele nii ruttu ära, et temas küll oma asju saawad ajada. Sellepärast ei ole juba härra Sorokin'i seletuse järele mitte tarwis alalist põhiseadust, et nüüd igawesest ajast igawesti peab Wene kaaskodanikkudel teiste vähemusrahwaste kõrwal keele asjus eesõigus olema. Aga meie ei saa isegi sellega wististi mitte toime, kui meie annaksime Wene rahwusest kaaskodanikkudele eriti eesõiguse. Tulewikus on lugu ikkagi nõnda, et meie noorsoole mitmeid suuri kultuurkeeli õpetama peame. Meil on olnud pealesunnitud Wene keele kõrwal weel Saksa keel maksew, aga kui meie nüüd saame Euroopaga lähemasse ühendusesse astuda, siis ei saa meie mitte muidu, kui meil noorsugu peab õppima vähemalt Inglise keelt, kui ka mitte Prantsuse keelt. Ja siis on warsti küsitaw, kas meie tulewased riigiteenijad ja omawalitsuse ametnikud enam Wene keeles nii kaugel on, et nad wabalt wõiwad kõiki neid nõudmisi täita, mida Wene kaaskodanikud oma keele tarwiduse järele nendele peale paneksid. Kui meie paneksime eriti Wene rahwusest kaaskodanikkudele eesõigusi põhiseadusesse ülesse, wististi tooks see suuri raskusi riiklises elus ja iseäranis omawalitsuse alal kaasa, sest meie peame ju tunnistama, et meie omawalitsuse asutustesse kutsume inimesi, kes mitte Wene koolides haridust ei ole

saanud, waid kes on rahwakoolis wõi kõrgemas rahwakoolis õppinud, kes aga on ennast edasi harinud sedawõrd, et nemad wäga hästi wõiwad tööd teha. Nendelt nüüd nõuda, et nad peaksid weel eriti Wene keele ära õppima, et siis mõnele üksikule Wene kaaskodanikule wastu tulla, kes oma asjus omawalitsuse asutustesse tuleb, see oleks liig raske ja ei wõtaks mitte riiklise ja rahwa elu nõuete rahuldamise otstarbekohasusele. Iseäranis on aga lugu Läti ja Rootsi keele aladega, et nad piiratud on: Rootsi keel saartega ja Läti keel Lätimaa piiriäärsete maakohadega. Kujutame ette, et Läti piiriäärsetest waldadest mõni üksik inimene asub Paide, Haapsalu, Tallinna, Wirumaale. Kui meie härra Sorokin'i poolt soovitatud määruse üldisemal kujul wastu wõtaksime, siis wõiks iga seesugune lätlane nõuda, et Lääne, Järwa, Wiru maakonnawalitsuses, Paide, Haapsalu linnawalitsuses jne. jne. oleks igalpool Läti keele oskajaid. Sest tal on õigus ju kohalistesse omawalitsuse asutustesse oma emakeeles pöörata ja wastust saada.

Lihtsalt, see oleks wõimatu. Nõndasama wõiwad rootslased, kes Paide linna wõi Järwamaale asuwad, kohtuasutustes oma emakeele oskust nõuda, kuid nad saawad aru, et see liiale läheb ja see ei tule neile meeldegi. Sakslastega oleks lugu natuke teisiti. Nemat on iseäranis meie linnades laiali, ja seal wõiks ütelda, et üks osa kodanikka oskab Saksa keelt. Kui meie aga nüüd waatame Asutawa Kogu walimiste käiku, siis meie näeme, et üksikutes linnades tõesti koguni väike hulgake Saksa nimekirja poolt on hääletanud. Iseäranis aga maal, seal on ainult mõni üksik Saksa mõisapidaja wõi kaupmees, aga nii vähe, et neid arwele wõtta ei saa. Kui meie nüüd põhiseadusesse määruse üles paneksime, et kõigilt kohalikkudel omawalitsuse asutustelt peaks Saksa kaaskodanikkudele wastatama nende keeles, kuna neil õigus on oma keeles sinna pöörata, siis paneks see kõikidele asutustele niisuguse koorma peale, mis ei lubaks mitte neid asutusi oma ülesandeid tõsise wiljakusega täita. Siin on küsida, kas tõesti ei oleks mitte teed, kuidas meie küll vähemusrahwaste enesetunnet mitte ei haawaks, kuidas meie vähemusrahwa keele õigusi tõesti tähele paneksime, aga ometi riigi ja rahwaelule mitte ülearu koormat peale ei paneks. Ajutise korra § 3-as on ometi alus olemas, kuidas kõigile õiglastele nõudmistele

wastu tulla, kuidas aga siiski mitte ülearuseid kohustusi riigi ega omawalitsuse asutustele peale ei pane. Nimelt on selle paragrahwi mõte see, et neis piirkondades, kus vähemusrahwustest kaaskodanikud enamuses on, saavad nad õiguse, et kohalikkudes omawalitsuse asutustes, lisame juurde ka kohtuasutustes, kui neil seal kohtuid on, ametnikud peavad nende keelt oskama. Rootslastel on oma waldades täiesti Rootsi keel tarwitusel. Wenelastel Peipsi piiri pool, Petserimaal, kus tõesti wenelased enamuses, on asjaajamise keel täiesti Wene keel. Kui teie seda teksti õieti loete, wõi interpreteerite, on see täiesti selge. Wähemalt, kui ei ole see selgesti ära öeldud, siis wõib seda teisiti wormuleerida, aga mõte on see. Kui meil sakslasi oleks kuskil, kus nad tõesti enamuses oleksid, siis peaks neil kohaliku omawalitsuse keeleks Saksa keel olema. Kui Läti piiräärsetes maakohdades peaks mõni wald wast enamuses lätikeelne olema, kui kokku lepitakse selle poolest, et seal mõnel strateegilisel põhjusel, wõi aga raudtee pärast wast mõni siilukene peaks tulema Eesti riigi piirkonda, siis saaksid lätlased ka õiguse neis piiräärsetes kohtades oma keeles asju ajada. Meie ei kahtle sugugi, et ka kohalikus kohtus peab see määrus maksma, mis ei ole siin tekstis ära tähendatud, sellepärast, et kui talurahwakohitud ära jääwad ja meil rahukohitud töötawad, siis on wiimaste piirkonnas kahtlemata mitu rahwust koos. Siin peaks eriseadus ära määrama, et see sugune kohtunik peaks oskama kohaliku vähemusrahwuse keelt, et kodanikud wõiksid oma keeles siis kohtuasju ajada. See mõte on igatahes siin läbi paistmas ja seda wõib weel lähemalt ära määrata ja wist ei leidu ühtegi, kes selle wastu waidleks. Iseasi on nüüd, kuidas on lugu nende asutustega, mis kohalist laadi kannawad ja kus mitte ei ole enamus vähemusrahwuse käes. Seal on siis iseenesest mõista: kui lätlane elab Järwamaal, siis peab tema ennast juba Eesti keeles aitama ja adwokaadi wõtma, et ta siis Paide linnawalitsuses ehk Järwa maakonnawalitsuses oma asju Eesti keeles ajaks. See ei oleks kellegi ülekohus, kui üksik lätlane sunnitud oleks rahwa rõhuwa enamuse keelt tarwitama, sellepärast, et riikline jõukoonomia temale seda tasub. Ja nõndasamuti wõime meie ütelda, et kui peipsiäärne wenelane, kes oma maakonnas täiesti koduselt wõib oma asju Wene keeles ajada, tuleb Wiljandimaale ehk Järwa-

maale, seal ta nõuda ei wõi, et seal Wene keel asjaajamise keeleks oleks. Ja kui ta appi wõtab kas wõi tõlkija ehk aga kuidagi wiisi teisiti ennast aitab kirjateel, siis ei ole see tema käest liiga nõutud.

Mis aga sellesse neljätähelisesse eesõnasse puutub, mille wastu rahwasaadik Sorokin oli, siis on see kahtlemata väga kasulik vähemuse seisukohalt. Lugu on nõnda, et riigi keskasutuselt juba wõib nõuda, et seal oleks kõige rahwuskeelte oskajaid. Kujutame omale ette, et tahetakse, nagu selgub, rahwussekretariaat asutada. Kas see nüüd siseministeeriumi juurde saab, wõi walitsuse juurde, see oleks teine küsimus. Ja kui nüüd rahwussekretariaat töötab, kuhu iga vähemusrahwusline kodanik oma rahwusliste kultuurihuwide asjus, oma keele asjus wõib pöörata, siis oleks rahwussekretariaat ühtlasi loomulikuks elundiks, mille abil keskwalitsus saab vähemusrahwuslike keele asjus seletust anda jne., ilma et see riigile iseäralist raskust sünnitaks. Sellepärast ei ole see vähemusrahwustele mitte sugugi kahjulik, waid see kindlustab neile wõimalust, et wõib asju oma keeles ajada isegi kohtuasutustes, sest kohaliku omawalitsuse ja kohtuasutustes hakkab ta peale ja sealt läheb ta keskasutustesse. Nii ei ole seal tarwis ei adwokaati, ei tõlki, waid igaüks ajab asja ja annab seletusi oma nõudmistes oma keeles. Sellepärast ei ole ka mitte tarwis, et meie nüüd selle sõna kustutaksime, waid meie wõime ainult üht soowida, et niisugustel kordadel, kus vähemusrahwusel mitte enamust ei ole, kus temast aga ometi suurem arw olemas, tema siis selles maakonnas saaks ka oma asju oma keeles ajada. Ütleme peipsiäärsetes Wene asutustes oleks Wene keel asjaajamise keeleks. Kui walla omawalitsusest asi maakonna omawalitsusesse ulatab, siis wõib wenelane nõuda, et temal ei tarwitseks tõlki kaasa wõtta, waid tema wõib ka Tartu maakonnawalitsuse asutustes Wene keeles oma asju lõpule wiia. Sealt läheks see siis keskasutusesse jällegi Wene keeles. Sel juhtumisel, kui maakonna piirides asjaajamine mõnes kohalikus omawalitsuse asutuses vähemusrahwuse keeles on, oleks sellesama vähemusrahwuse keelel õigused ka maakonnaasutustes. Wähemusrahwuslike keelte tarwitamine kohalikes riiklistes asutustes määratakse ligemalt iseäralise seaduse läbi ära. Meie wõiksim siia juurde lisada ka omawalitsuse asutustes,

aga see järgneb iseenesest juba, sellepärast, et kohalikkudest omavalitsuslistest asutustest on juba kõneldud; muud kui meie peame nende omavalitsusliste asutuste all niihästi walla- kui ka maakonna omavalitsuse asutusi mõistma nendes piirides, kus alamal astmel vähemusrahwuse keel tarwitusel on. Siis ei tule mingisuguseid takistusi. Selle järel on lätlastel õigus Walga maakonnas omavalitsuse asutustes oma keelt tarvitada, wenelastel Tartu maakonnawalitsuses, Wiru maakonnas wististe ka, kui seal Wasknarwa pool wenelasi asub, tulewases Narwa maakonnas ehk Alutaguses, Petseri maakonnas, kui Petseri iseseiswaks maakonnaks kujuneb; siis rootslastel Lääne maakonnas. Kui meie seda wiisi lõpulikult asjad ära korraldame, siis ei ole wististe mitte kellegil keeletunne haawatud ja ei ole mitte siis ka wõitlust üksikute rahwuste wahel.

Mis sakslastesse puutub, siis wõiks mõnda asja veel lähemalt ära tähendada. Juba wanaks nõudmiseks meie poliitilistes rühmades, nii ka demokraatlisel erakonnal, on see olnud, et nendes kohtades, kus vähemusrahwustel on suur silmapaistew vähemus, wõidakse kohtumikku kohustada, et tema selle rahwuse keelt tunneks, see tähendab, pannakse, näituseks Tallinnas, rahukohtumikuks niisugune inimene, kes Wene ja Saksa keelt tunneb. Seda ei saa mitte üksikasjalikult seaduses ära määrata. Üldiseks juhtmõtteks olgu ainult see, et kohtumikkude nimetusel seda silmas peetakse, et suuremal hulgal inimestel, kes küll vähemuses on, wõimalus on õigust otsida oma keeles. Meie ei saa siin ajutise walitsemise määrustes seda üksikasjades ära tähendada, aga wististe on kõik Asutawa Kogu liikmed walmis selles sihis tegema, mis tarwis. Määrus kolmandas paragrahwis kannab keelte asjus ainult deklaratiwset laadi. Määrus, et vähemusrahwaste keelteõigused kohalikkudes riiklistes asutustes seaduse läbi lähemalt ära määratakse, annab täieliku wõimaluse tulewases seadusandluses üksikasjalisi määrusi keelte õiguste kohta maksmata panna. Mina loodan, et rahwa-saadik Sorokin sellepärast nii ägedasti ei hakka protesteerima ja, et teiste rahwuste esitajad mitte ei katsuks Asutawa Kogu püüetest mõnda lahkeli leida, mis kuidagi wiisi oleks sihitud rahwuslase liialduse poole. Seda ei tule kahtlemata mitte, sest kui teie waatate, kuidas meie

rahwas on püüdnud vähemusrahwaste wastu ikka kangesti leplik ja wastutulelik olla, siis ei wõi ometi mitte ütelda, et meie nüüd oma riiki rajades peaksime niisuguseid tüliküsimusi otsima, kus meil tarwis oleks teine teisega wõidelda. Ma tean, et just wiimasel ajal on mõnest rahwusest kaaskodanikud oma häälekandjates sise-, kui ka wäljamaal katsunud tunda anda, et nemad Eesti riikluse wastu waenulikud on. Sisemises ärewuses ja waenulikkuses on katsutud näidata, nagu ei suudaks, ega oskaks Eesti rahwas mitte niisugust riiklist korda luua, mis rahuldaks tema enese tõsiseid elunõudeid ja wastaks ka vähemusrahwaste õiglastele nõudmistele. On katsutud näidata, nagu wõtaks siin maad surumine ja wägistamine vähemuse wastu. Õieti on katsutud mõista anda, et Eesti riikluse püüetel tõsist pinda ei saa olla. See on iseloomulik, et wiimasel päewadel mõnes linnas sellest rahwusest kaaskodanikkude keskel isearalik rõõmuärewus maad wõtab, et mõne nädala pärast wõib siin juba Weie kuberner olla.

Mina ütlen, et see on asjata. Meie ei ütle aga seda mitte sellepärast, et meil nii kange suur jõud käes on. Praegu on tõesti meie mehed wäerinnal näidanud, et Eesti rahwawäes jõud esineb, kes Eesti riiklist iseseiswust suudab kaitsta, isegi mitmeteistkümnelt kordse ülekaalu wastu. Meie rahwas on tõesti näidanud, et temal tahtmist on oma riiklist iseseiswust maksmata panna ja selle peale toetades wõime ütelda, et nii kergesti ei saa Eesti rahwalt iseseiswust mitte wõtta. (Üldised kiiduwaldused.) Ja meie oleme julged, et kui Lembitu päewil mehed hüüdsõna wälja saatsid, et wõitleme nii kaua kui weel üksainus põlwe-pikkune poisike Eestis leidub, siis oskab Eesti rahwas nüüd selle järele, mis ta oma wahwuse ja julguse poolest on näidanud, oma kohust rahwa tulewiku wastu täita. Kuid mitte ainult sellepärast ei looda mina Eesti riiklise iseseiswuse rajamise tööle kordaminekut, et iseseiswuse poolel püsiwust paljude aastate jaoks on, waid pealootus on meil selle peal, et meie rahwas oskab oma riiklist korraldust nii luua, et mitte ainult meie oma rahwa üksikutel sotsiaalsetel rühmadel ei ole siin wõimalik oma elulisi huwisid rahuldada, waid et ka üksikutest vähemusrahwustest kaaskodanikkudel aja jooksul selgub, et Eesti riigis wõib ka

teistest rahwustest kodanik oma õiglasi kultuurilisi ja rahwuslisi nõudeid rahuldada rohkem kui mõnes suurriigis ja, et sellepärast kõigil rahwustel on sisemine luwi seda riiklist korda kindlustada, wälja arendada ja kaitsta.

Selle sisemise kokkukõla ja huwide ühtluse peale põhjenedes on Eesti riiklusele kahtlemata suurem elujõud, kui mingisugusel wõimuasutusel, mis põhjeneb wähemusrahwuste õiglaste nõuete rikkumise ja wägistamise peal. See õige riigitarikus, mis katsub kõige enne ülemat asja riiklises elus, see on iseseiswust, rippumatust ja wabadust kindlustada, jätta kõik ära, mis asjata hõõrumist sünnitaks ja see läbi riigi sisemist jõudu wääraks ja wähendaks. Selles teadmises, arwan mina, astub Asutaw Kogu ka keeltekiusimuse lahendamisel sellele teele, mis wõiks rahuldada kõiki rahwusi Eestis ja sellepärast tohib loota, et wähemusrahwuste nõudmised kõik siin niisugusel kujul ette toodaks, mis õiglast kokkusiinutamist üksikute rahwuste keeleõiguste wahel mitte raskeks ei tee, waid wõimaldaks niisugust korda, et igaüks tunneks, et tema on õiglase osa sellest saanud, mis tema keelel nõuda on, ja tema rahwustunne rahuldatud on. Mis igaüks peab silmas pidama, on see, et ka teiste nõuded tulewad õiglaselt rahuldada. Ja selles mõttes arwan mina, et meie wõime komisjoni poolt ette pandud kujul selle paragrahwi üldiselt heaks kiita, wõime teda ainult täiendada kohtuasutuste äratähendamise läbi, et siis selle poolest selgus oleks, mis on tahetud kätte saada, kuna see tahtmine üldlikult selge wist küllalt on — nimelt, et wähemusrahwuste õiglased nõudmised meil Eestis rahuldatakse. (Kiiduwalduused paremaal pool.)

J. Meyer (saks.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Lubage, et ma kõnelen Saksa keeles. Mina ei oska selgesti oma asja seletada Eesti keeles. Ma arwan, et ma saan lühemalt seda asja toimetada, kui teie lubate Saksa keeles.

Meine Damen und Herren! Die Sprachenfrage ist eine der wichtigsten, welche die völkischen Minoritäten interessieren. Ich kann mich als Vertreter der deutschen Gruppe den Ausführungen Herrn Sorokin's nur in vollem Umfang einschliessen, sowie die wohlwollende Stellungnahme Herrn Tõnisson's in der Sprachenfrage nur mit Befriedi-

gung anerkennen. Nur wenige Worte will ich daher in dieser Sache sprechen.

Im Gesetzentwurf ist nur für die centralen Verwaltungsorgane des Staates die Anwendung der Sprache der Minoritäten vorgesehen. Eine Erweiterung dieser Bestimmung auf die Gerichtsinstitutionen ist dringend notwendig. Ich habe als Sachverständiger bei Gerichtsverhandlungen oft genug Gelegenheit gehabt Entstellungen der Aussagen infolge mangelhafter Übersetzung durch den Dolmetscher zu beobachten, welche bei Verhandlung von Civilsachen einen komischen, von Criminalprocessen jedoch einen direct tragischen Character trugen. Aussagen der Angeklagten wurden so entstellt wiedergegeben, dass bei den Richtern der entgegengesetzte Eindruck hervorgerufen werden konnte, als eigentlich ein Sinn der Worte lag.

Die grossen Schwierigkeiten, welche mit diesen Zugeständnissen verknüpft sind, erkenne ich voll an. Es ist ausgeschlossen, dass in jeder Behörde alle 5 Sprachen der Minderheiten volle Berücksichtigung finden können. Ich glaube die Bezeichnung „kohalistest wähemus“ örtliche Minoritäten so verstehen zu müssen, dass darunter die für die einzelnen Districte des Landes in Betracht kommenden Minderheiten, nicht die im ganzen Lande vorhandenen, gemeint sind. Nur dann ist diese Bestimmung überhaupt durchführbar. Einen Zusatz jedoch möchte ich beantragen: dass die Antworten in den Behörden gleichfalls in den Sprachen der Minoritäten ausgefertigt werden sollen. Es würde dann die Redaction des 2-ten Absatzes des § 3 folgenden Wortlaut haben: „kohalistest wähemusrahwusest kodanikkudel on õigus riiklistesse keskasutustesse ja kohtutesse kirjalikult pöörata ja selles samas keeles wastust saada“. Ich gebe zu, dass diesser Anspruch gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Für die Richter, welche sich mit der russischen und deutschen Fachliteratur schon während ihrer Studienjahre befassen müssen, ist jedoch diese Aufgabe weniger schwierig, als für die Verwaltungsbeamten. Ich glaube ausserdem versichern zu können, dass Missbrauch diesser Rechte nicht sehr wahrscheinlich ist. Ich für meine Person ziehe die Verhandlung in estnischer Sprache vor, muss aber oft zum Gebrauch der deutschen Sprache übergehen, wenn ich merke, dass ich z. B. in

juristischen Fragen in estnischer Sprache das nicht genau wiedergeben kann, was ich ausdrücken will.

Was die Folgerungen anbelangt, welche Herr Tõnisson aus der Zahl der bei den Wahlen zur Constituante abgegebenen Stimmen auf die Zahl der in Betracht kommenden Deutschen zieht, so muss ich darauf hinweisen, dass die Wahlen zu einer Zeit stattfanden, wo z. B. in Werro u. Fellin die grösste Zahl der Deutschen vor dem roten Terror geflohen war, — somit die Zahl der damals angegebenen Stimmen kein zutreffendes Bild der Stärke der deutschen Gesellschaft geben kann.

Wir behalten uns vor, einen Entwurf betreffend die genauen Regelung der Sprachenfrage einzubringen.

Juhataja A. Rei: Rahwasaadik Sorokin'i poolt on ette pandud § 3-as järgmine muudatus: „Kohalistel rahwuslistel vähemustel on õigus riiklistesse asutustesse, muuseas ka kohtutesse ja ka linna- ja maakonnawalitsustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Kohaliste rahwusliste vähemuste keelte tarwitamine kindlustatakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi.

Märkus. Kohaliste rahwusliste vähemuste all mõeldakse sakslasi, wendlasi, Läänemaal ja saartel — rootslasi ja Läti piiriäärsetes maakohtades — lätlasi“.

J. Tõnisson (rhw.): Meil oleks wististe raske neid parandusi siin üksikasjalikult arutada ja kokkukõlas selle tekstiga wormuleerida, parem on, et meie ka selle paragrahwi anname komisjonile wormuleerida, et ta järgmisel koosolekul selle uuel kujul ette paneks. See ei wiidaks mitte palju aega ja siis wõiks komisjon otsustada, kas ta ühte wõi teist parandab wõi mitte. Sisuliselt wõime ju neid ettepanekuid veel arutada, aga lõpuliku wormuleerimise anname komisjoni kätte.

Juhataja A. Rei: Sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Kui komisjonis see paragrahw arutuse all oli, siis kanti seal kõik need parandused ette, mis siin täna tehtud. Uudist siin midagi ei ole, komisjon on need küsimused pikalt ja laialt läbi arutanud ja tuli sarnasele otsusele, nagu see paragrahw komisjoni redaktsioonis ette kantud. Komisjon läks sellest seisukohast välja,

et kui üheõigusline olla, siis ei wõi ühelegi vähemale rahwale teise ees eesõigust anda. See oli komisjoni ühehääleline otsus. Küsimust keelte kohta otsustab tulewane seadus. Komisjon ise teist seisukohata ei wõta oma peaga.

J. Uluots (maal.): Komisjon on selle paragrahwi ühes nõus välja töötnud ja wastu wõtnud. Härra Tõnisson'i ettepanek on seda paragrahwi uuesti komisjoni wäljatöötamiseks ja läbiwaatamiseks anda. Minu arwates oleks selle paragrahwi uuel läbiwaatamisel ainult sel korral mõtet, kui komisjoni saaks ka vähemusrahwuste esitajad kutsutud, sest nendel oleks siis wõimalus oma arwamisega esineda ja oma ettepanekuid kaitseada.

Juhataja A. Rei: Seega on rahwaesitaja Uluots täienduse teinud. Siis on akl. Tõnisson'i ettepanek § 3 uuesti komisjoni kätte läbiwaatamiseks anda, selle täiendusega, et komisjoni saaks kutsutud vähemusrahwuste esitajad.

See wõimalus oli ka semmi rahwuste vähemuste esitajatel.

J. Uluots (maal.): Ma arwan, et siiski on wahe wõimaluse ja kutsumise wahel. Kutsumata ei wõi teada, millal komisjoni koosolekuid peetakse, pealegi puudub hääleõigus.

Aruandja T. Kalbus: Põhiseaduse komisjoni koosolekud olid kõik awalikud. Kuulutus oli „Estoonia“ ukse peal wäljas, nii et mitte ükski Asutawa Kogu liikmed, waid igaüks wõis näha, millal komisjoni koosolekud olid.

Juhataja A. Rei: On tehtud akl. Tõnisson'i poolt ettepanek, seda on täiendanud rahwaesitaja Uluots. Rahwaesitaja Tõnisson ühineb rahwaesitaja Uluots'a täiendusega. Sellega on ühiselt ette pandud § 3. uueks läbiwaatamiseks komisjonile tagasi anda. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on rahwasaadikute Tõnisson'i ja Uluots'a ettepanek tagasi lükatud. Sellest järgneb, et ettepanud parandused on waja siin praegu läbi waadata. Akl. Sorokin'i poolt on sisse antud kaks parandus-ettepanekut. Tema soovib hääletada esiteks korraga, ja siis õiguslike kohtuasutuste kohta eraldi. (K. Ast (sd.): See käib korra wastu!) Akl. Sorokin'i ettepanek on parandus ja sellepärast ei käi korra wastu. Kas soowitakse hääletamise korra kohta sõna wõtta? Rahwaesitaja Tõnis-

son on järgmise ettepaneku teinud: „Kohalistest vähemusrahwustest kodanikkudel on õigus riiklistesse keskasutustesse kirjalikult omas keeles pöörata. Vähemusrahwuste keelte tarvitamine kohalikes riiklistes asutustes määratakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi ära.“

A. Sorokin (wen.): Господа, в виду определенно выясняющегося настроения собрания я не стану ни протестовать, как полагал почтенный депутат Тениссон, ни распространяться по существу моего предложения. Я лишь обратил бы ваше внимание, что с момента издания вами этого закона прекратится существующее фактическое положение вещей, мудро допущенное и подтвержденное временным правительством. Фактически мы ныне подаем прошения и говорим во всех учреждениях на местных языках, и это не вызывает никаких затруднений. Но на следующий же день по опубликований этого закона откроется простор для всякого рода подчеркнутых требований употребления именно эстонского языка. Против предложения депутата Тениссона я со своей стороны возразил бы, так как реально оно ничего не дает. Какая польза для нас в голом обещании когда либо и Бог ведает когда именно в специальном законе выработать ближайшие правила об употреблении местных языков в судебных установлениях, если именно тепер в переходное время мы этого права будем категорически лишены. Я высказываю против этого предложения и полагаю, что вам надлежит либо тепер же принять положение о допущении русского и немецкого языка в судах, либо отвергнуть его, если вы этого не хотите, но голое обещание никого не удовлетворит.

Juhataja **A. Rei**: Käesolewa punkti lõpu kohta tegi rahwasaadik Tõnisson ettepaneku seda muuta. Rahwasaadik Sorokin pani ette, et vähemusrahwustel oleks õigus peale riikliste keskasutuste ka kohtutesse kirjalikult omas keeles pöörata. Ma mõistan nii, et see akl. Sorokin'i teine ettepanek tuleb siis hääletamisele, kui tema esimene ettepanek saab tagasi lükatud. Ma paluksin härra Sorokin'i kirjalik ettepanek teha, sest ma ei oska seda ise wormuleerida. Rahwaesitaja Sorokin'i ettepanek on järgmine: „Kohalistel rahwuslistel vähemustel on õigus kohalikesse asutustesse, muuseas ka kohtutesse ja linna- ja maakonnawalitsustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Kohaliste rahwusliste vähemuste keelte tarvitamine kindlustatakse ligemalt iseäraliste sea-

duste läbi. Märkus: Kohaliste rahwusliste vähemuste all mõeldakse sakslasi, wenelasi, piiri äärtes ja saartel rootslasi ja Läti piiriäärsetes maakohtades — lätlasi.“

J. Jans (sd.): Lubatagu minule rahwaesitaja Sorokin'i ettepaneku põhjenduse kohta siin järgmist tähendada. Härra Sorokin läheb awalikult välja sellest seisukohast, nagu tahetakse mingisugust wägiwalda tarvitada vähemusrahwuste wastu. Ma ei leia, et tema ettepanekus mingisugune iseäraline parandus wõi uuendus oleks ette toodud, mis vähemusrahwuste keelte tarvitamist rohkem kindlustaks, kui selles ettepanekus, mis komisjoni poolt wormuleeritud. Siin pole mitte sugugi öeldud, et vähemusrahwuste keele tarvitamine riigiasutustes, nagu kohtud, keelatud on. Ma arwan nimelt, et riigiasutuste all ka kohtuasutused on mõeldud. Kusagil seda keeldu välja üteldud ei ole. Mingisugust õigust ei wõeta ära, üteldud on selgesti: vähemusrahwuste õigused riiklistes asutustes määratakse iseäraliste seadustega ära. Kui keele tarvitamise kohta seadusi antakse, siis ei tähenda see sugugi tarvitamise õiguse ärawõtmist. Kui sellest nii aru saadakse, siis ma arwan, et sellel on iselaadi hingeelu, kes seda wõib arwata. Rahwasaadik Sorokin arwab, et kuidas wenelased meiega tegid, nii meie neile wastu teeme, ja ei näe mitte seaduse teksti, tema mõtet. Tehnilistel põhjustel on wõimatu põhiseaduses ära määrata üksikasjad. Sellekohased seadused antakse, ilma et wägiwalda sünniks wenelaste poolt eestlaste kallal ja ümberpöörduft. Sellelt seisukohalt olen ka mina selle komisjoni ettepaneku poolt; aga kui tarwis leitakse, et kohtuasutused veel juurde wõetakse, siis wõib ju nimetada, kuid arwan seda küll ülearu olevat. Kui meil kellegi rahuldumist tarwis on, siis wõiks ju lõppu veel juurde lisada: „rahwuste üheõigusluse põhimõtte alusel.“ Sihiliku kihutustöö wastu wõitlemiseks oleks see hea, ilma et ta midagi uut juurde annaks seadusele. Seda arwasin tarwikuks omalt poolt tähendada.

Juhataja **A. Rei**: Panen hääletamisele rahwaesitaja Sorokin'i poolt tehtud ettepanekud, ja kui esimene ettepanek eitawalt saab otsustatud, siis on rahwaesitaja Sorokin'il teine ettepanek. (Hääletatakse.) Akl. Sorokin'i ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Siis paneb

rahwaesitaja Sorokin ette muuta lauset: „Kohalikkudel vähemusrahwustel on õigus kirjalikult pöörata riiklistesse kesk-asutustesse ja kohtutesse“, — juurde lisada sõna „ja kohtutesse“. (Häälletatakse.) Nähtawa enamusega on ka akl. Sorokin'i teine ettepanek tagasi lükatud.

Edasi on rahwaesitaja Tõnisson'i poolt tehtud ettepanek muuta paragrahwi lõpu viimast lauset järgmiselt: „Vähemusrahwuste keelte tarvitamine kohtu- ja kohalistes riiklistes asutustes määratakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi ära“. Juurde lisada sõna „kohtuasutustes“. Sõnasooiwaid ei ole. Panen ettepaneku hääletamisele. (Häälletatakse.) Seega on akl. Tõnisson'i poolt ettepanedud parandus nähtawa enamusega wastu võetud.

Panen § 3 ühes selle parandusega hääletamisele. (Häälletatakse.) Seega on § 3. nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **T. Kaibus**: II. peatükk. § 4. kohta on kaks redaktsiooni (loeb): Kodaniku õigustest ja kohustustest. § 4. Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised — I redaktsioon. Seisuslised eesõigused kaotatakse Eesti wabariigis ära — II. redaktsioon.

Siin peab ütlema, et komisjonis läksid hääled pooleks selle punkti redaktsiooni kohta ja sellepärast paneb komisjon kaks redaktsiooni ette.

J. Jans (sd.): Ma paneksin ette selle paragrahwi esimest redaktsiooni vastu võtta. Nimelt, kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. Seisuslisi eesõigusi Eesti wabariigis ei ole. Seda motiweeriks ma järgmiselt: esimese redaktsiooni järele on seisuslised eesõigused Eesti wabariigis ära kaotatud, teise järele, mis ette pandud, võiks nii aru saada, et Eesti wabariik veel seisusi ära kaotada ei taha ja ta seega veel demokraatiline pole, missugust arusaamist mitte lubada ei võiks. Mina arwan, kui meie juba millegiga oleme hakkama saanud, demokraatlise wabariigi välja kuulutanud, siis peame ka sel teel edasi minema ja vähemalt selle väikse asja, mis seisuslistesse õigustesse puutub, ära otsustama. Need õigused on praegusel ajal enam ettekujutatavad, kuna tõsised eesõigused põhjenedawad enam rikkuse ja waranduse peal, kui seisuste peal, nii et nende kaotamine oleks enam-wähem otsekohene

demokraatlise seisukoha wõtmine. Kui siin toodi ette, et meie juba keelte tarvitamise alal peame kartma kihutustööd, siis on ka teisel sihil tarwis seda sama seisukohta silmas pidada. Ei ole mingisuguseid iseäralisi juriidilisi takistusi seisusliste eesõiguste ärakaotamisel ees. Teisest küljest on demokraatlise riigi seisukohast täitsa lubamata, kui seisuslised eesõigused ametlikult demokraatlise riigi seaduseelnõusse alles jäetakse.

J. Lõo (rhw.): Ma tahaks kõige pealt tähendada, et meie praeguse faktilise seisukorraga peame rehkendama. Tõepoolest, kui meie uuel riigiaparaadil seaduslises põhjal korda läks Wene riigi seadustest wabariigina üle saada ja need seadused suuremalt osalt alles maksawad, ja nagu teada, oli hiljuti veel kohtuministriumis seisuste ärakaotamise kohta projekt teoksil — on üldse meie terwe juriidiline elu ja õigusteadus siiski nende eesõigustega läbi koetud. Esimene redaktsioon ütleb, et seisusi ja tiitlid Eesti wabariigis ei ole, kuid tegeliku elu makswates seadustes on nad olemas ja meie ei kaota tõepoolest midagi sellega. Ma paneks ette teise redaktsiooni ja see teine redaktsioon wastaks praegusele olewale seisukorrale, sellepärast toetaks ma küll seda. Sellega oleksin mina teise redaktsiooni poolt ühes järgmise minu poolt tehtud parandusega: „Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. Seisused ja seisuslised eesõigused kaotatakse Eesti wabariigis eriseaduse läbi ära.“

J. Wain (sd.): Ma juhin rahwaesitajate tähelepanu § 23 peale. Selle lõpus on öeldud: Kõik ajutise walitsuse poolt väljaantud seadused ja määrused on maksawad senni, kui Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ehk sellekohased seaduslised wõimud neid ei kaota, muuda, wõi täiendada, ehk kui see walitsemise kord neid juba kaotanud, muutnud ehk täiendanud pole. Kui meie wõtame mõne põhiseaduse punkti eraldi, ükskõik kas sellest samast teisest peatükist, siis eitawad nemad kõik enam-wähem praegusi makswaid seadusi. Kui endised seadused, mõtlen ka seisustesse puutuwad seadused, endisel jõul maksmata jääksid, ei oleks meil pruukinud uut põhiseadust välja töötada, see oleks asjata jõukulutus. Et põhiseaduse alusel makswaid määrusi ja seadusi läbi waatama, muutma, kokkukõlasse wiima hakatakse, on paratamata, mida keegi ei salgagi. Sellest tööst ei ole waja

siin rääkida. Sellepärast panen ette § 4 teist redaktsiooni muutmata wastu wõtta.

J. Uluots (maal.): Mina tahaksin kõige kindlamal wiisil rääkida esimese redaktsiooni wastu ja teise poolt ühes rahwasaadik Lõo poolt ettepanud täiendustega. Wõtame meie esimese redaktsiooni wastu, siis ühes sellega ei loo meie mitte deklaratsiooni, waid paneme maksma teatawa seaduse. Eesti wabariigis on kaotatud sõna „seisusline eesõigus“, mis iseenesest ei ütle veel sisuliselt kõiki seisuse mõistet ära, aga loob ära arwamata segadusi. See on esimese redaktsiooni iseäraline omadus. Seisuslike elemendiga on läbi põimitud kõik meie juriidiline elu, hoolekandmine ja päranduslised asjad iseäranis. Kui meie järsku ütleme, et meil wabariigis seisusi enam ei ole, siis paneksime meie kohtutes juriidilised küsimused arusaamata ja otsustamata seisukorda. Meie muudaksime kohtuniku seadusandjaks ja paneksime tema üllas- ketesse oludesse. Niisugust olukorda ei peaks meie mingil tingimisel lubama, kui meie õiguslist riiki tahame luua. Rahwasaadik Wain tõi oma wäidete tõenduseks miskipärast selle ajutise eelnõu § 23 ette. Mina pean ütlema, et see ei lahenda praegust küsimust, waid aina raskendab seda. Sest kui meie ära kaotame endised maks- wad seadused seisusliste eesõiguste asjus enne, kui oleme jõudnud sellel alal midagi uut luua, siis tekib meil tõsisel mõttes „vacuum juris“. Mis puutub aga tiitlitesse, siis arwan ma, et selle küsimuse lahenda- mine raskusi ei sünnita. Sama wähe, kui meile rõõmu ehk kurbtust sünnitab see, kas keegi ennast Mihkliks ehk Kustaseks nimetab, sama wähe tohiks meisse puu- tuda see, kas keegi oma nime ette parun ehk krahw kirjutab. Sellepärast arwan mina, tuleks wastu wõtta teine redaktsioon ühes nende täiendustega, mis rah- wasaadik Lõo poolt ette pandi.

N. Talts (töer.): Mina arwan, wähe- malt paistab see mulle, et siin waidlused täitsa ülearused on. Meil oleks tarwis wastu wõtta ainult esimene redaktsioon: Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees täiesti ühesugused. Siia ei oleks tarwis enam midagi juurde lisada, seisus- listest eesõigustest ega nende kaotami- sest, see lause oleks täiesti ülearuline, sest esimese redaktsiooniga on ju kõik täiesti öeldud. Kui tahetakse tiitlid ära kaotada, siis oleks ehk selleks iseäralist ettekirju-

tust vaja. Tahetakse aga seisuslised ees- õigused ära kaotada, siis pole redaktsioo- nides mingisuguseid parandusi tarwis ette wõtta. Sellega lõpetan.

J. Jans (sd.): Lubatagu mulle veel üks märkus selle juriidilise külje kohta. Mina tähendaksin selle peale, et kui ära muudetakse seisuslised eesõigused, siis see ettekääne, et need asutused, kes senni on asju ajanud, kõik oma funktsioonid pea- wad seisma panema, kõik kukuks kokku ja läheks segi, ei ole õige; igatahes seda ei juhtu, waid asutused, mida ära kaota- tud ei ole, funktsioneeriwad edasi. Kuid mille kohta see käib ja milles see tegelik paragrahwi mõte seisab, on see, et see on enam-wähem deklaratsioon, kuid ära ka- duma peawad nii mõnedki meie feodaal- sed eesõigused, aadeli eesõigused, nagu näituseks koolidesse sisseastumise kohta ja veel teised — minule ei tule meelde. missugused nemad olid ja just neid on tar- wis kõrwaldada ja sellepärast on esimene ettepanek selle paragrahwi kohta wastu- wõetaw.

Juhataja A. Rei: Sõnawõtjaid ei ole. On kaks ettepanekut tehtud § 4 kohta, akl. Lõo parandus: „1). Kõik Eesti waba- riigi kodanikud on seaduse ees ühetaolise- sed. Seisuslised eesõigused kaotatakse Eesti wabariigis eriseaduse põhjal ära“ ja teine ettepanek rahwasitaja Talts'i poolt — „Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised“.

J. Uluots (maal.): Mina arwan, et herra Talts'i ettepanek wastab kõigile sel- lele, mis tahetakse siin selles paragrahwis ütelda, sellepärast ühinen mina selle ette- panekuga.

Juhataja A. Rei: Esimese ettepa- neku tegi rahwasaadik Jans, kes toetas esimest komisjoni poolt ettepanud redaktsiooni, nimelt — wastu wõtta esi- mene redaktsioon: „Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. Seisuslisi eesõigusi ja tiitlid Eesti waba- riigis ei ole“. Panen ettepanekud hääleta- misele selles järjekorras, kuidas nemad tehtud. (Hääletatakse.) Sellega on rahwasaadik Jans'i ettepa- nek 39 häälega, 29 wastu, wastu wõetud. Sellega kukuwad teised ette- panekud ära, kui nemad esimese wastu käiwad.

J. Tõnisson (rhw.): Seal on veel ettepanekuid. Panen ette sellele para- grahwile juurde lisada: „Seisuslised ees-

õigused. kaotatakse Eesti wabariigis ära; nende kaotamise kohta antakse eriseadus välja“.

Lugu on nõnda, et paari sõnaga meie mitte ei saa ära kaotada, mis seaduses maksew. Rahwasaadik Wain järel das § 23-st, et kui meie siin ajutise walitsemise korra normid üles seame, siis sellega kõik seadused, mis selle normile wastu käiwad, ära kaotatakse. Aga nagu juba härra Uluots tähendas, peaksime meie kõik selle suure kodifikatsiooni töö, mis selle normi maksmapanemisele järgneb, kohtuniku peale weeretama. Tema peaks kõik seaduse-määrused üksikasjaliselt läbi arutama ja ütleva, et see seadus ei maksa mitte enam sellepärast, et Asutaw Kogu kahe reaga ühe teise normi välja on kuulutanud. Inglismaal on tõesti kohtunikkudel suur osa seesugusest seadusandlisest võimust olemas. See ei ole iseenesest õigusajaloos tundmata. Rooma õigus on suurelt osalt just välja arenenud kohtunikkude ja õigusteadlaste seletuste teel. Aga meie terwe kohtuaparaat ja meie õiguslise elu iseloom ei wasta mitte sellele kawatsusele, waid kui meie tõesti tahame seaduse ära kaotada, siis peab seda iseäralises seadusandlises aktis üksikasjaliselt ära tähendama. See ei ole mitte wormalismus, waid selle läbi muretsetakse selgus selle kohta, mis tõepoolest maksab ja mis on kadunud. Ja selle läbi just luuaksegi kodanikkudele kindel teadwus selle kohta, mida nemad oma seisukoha kaitsesks wõiwad tarwitada. Ja siis ei wõi ka meie mitte nii arwata, et meil korda läheks niisuguse normi väljaandmise juures terweid asutusi, nagu siin on nimetatud, ühekorraga ära kaotada. Wõtame hoolekande-asutused, waestelastekohtud, wõtame pärandusõigused, wõtame abieluseadused, meie ei saa kõiki seda mitte olemataks tunnistada, enne kui meie ei ole läbi kaalunud kõiki neid uusi määrusi, mis meie nende asemele maksmaks paneme. Ses mõttes ei saa mitte teisiti, meie peame juba eeldama, et tegelikult saame meie läbi wiia seda uuendust ainult üksikasjalise seadusandwa akti läbi. Ja ses mõttes peame meie ka täna just seletama, et seisusliste eesõiguste ja tiitlite ärakaotamise kord awaldakse eriseadusandluse abiga. Muidu jääb meie otsus ainult ilusaks deklaratsiooniks. Meile hakatakse ette heitma igasuguseid kalduwusi, mis wõiks sünnitada selguseta wastamisi minekut seaduste tarwitamisel. Ja wiimaks selgub, et meie sellega asja lihtsamaks tege-

mise asemel keerulisemaks tegime, mida meie igatahes ei taha. See ei ole mitte wananenud wiis seadusi välja anda. Seda nõuab meilt õigusline kord. Ja kui meie õiguse riiki tahame luua, siis ei ole see mitte teisiti wõimalik, kui et meie peame õiguse korra tõesti selgetes joontes ära tähendama. Selles mõttes tuleks siis komisjoni ettepanek täiendada.

J. Jans (sd.): Rahwaesitaja Tõnissoni ettepanek on sellepärast wastuwõtmatu, et tema paneb ette: — eesõigused ja igasugused tiitlid kaotatakse ära iseäralise seaduse läbi. Meie wõtsime praegu otsuse wastu, et eesõigusi ja tiitlid Eesti wabariigis ei ole ja mida ei ole, seda ei saa ka ära kaotada. Peale selle, ma tähendan, siin öeldakse ikka, meie tahame õiguslist riiki luua endiste õigusmõistete põhjal. Küsime aga, kas meil oli õigusline riik. Õigusline riik, mis olemas oli — kas siis tahetakse tõendada, et see oli üles ehitatud ajakohaselt ja meie ühiselulistele ja riiklistele huwidele wastawalt. Seda ei olnud ülepea ja kui meie sel sihil karjuwa ülekohtu, mis aastasadu kestnud, siin julgesti ära kaotame, olgugi äraiganenud õiguslise korra wastu, siis oleme õieti teinud. Ja kui sellest mitte aru ei saada, siis on siin lihtsalt selle wastu õiguseta korra alalhoidmise püüe... (**J. Tõnisson** (rhw.): No, mis Teie nüüd. Mis juttu Teie ajate, ise olete jurist) ...kui siin katsutakse igasuguseid ettekäändeid tuua õiguslise mõiste abil. (**N a e r.**)

J. Wain (sd.): § 3 arutamisel wõtsime ettepaneku eriseaduste kohta wastu. Meie iga paragrahwi juures peaksime sedasama kordama. Waadake järele, wõtke missugune paragrahw tahes, missuguse kohta ei tule eriseadused välja anda? Wõtke kodanikuõigused, wõtke kooliseadused, wõtke walimiste seadused ja üldse kõik seadused, mis tarwis on, siis näete, et just selle kohta antakse eriseadused. See on loomulik asi, et põhiseadusega kokkukõlas seadus antakse ja määratakse ära tema elluwiiamise kord. (**J. Tõnisson** (rhw.): See käib Jans'i wastu.) Ei käi Jans'i wastu. Kui puuduwad kodanikuõiguses paragrahwid, mis lahendaks tulewaid seisukordi, mis eesõiguste kaotamisega esile tulewad, siis antakse need välja. Aga senni, kui niisugust uut weel ei ole välja antud, on loomulik, et klassid saawad oma kasusid ja huwisid kaitsma, nagu teisedki, olewate seaduste

põhjal, kuna faktiliselt nemad oma eesõigusi tarvitada ei saa. Nüüd öeldakse, et kõik hoolekande-asutused ja waestelaste-kohtud jääwad ilma jalgealuseta; nemad saawad funktsioneerima niisama, kui teised hoolekande-asutused, mis asutatud nende jaoks, kellel teiste kodanike ees ei ole eesõigusi, millest siin räägitakse, saawad funktsioneerima ühesuguste õiguste põhjal. Kas teie arwate, et ainult parunipreilide jaoks on hoolekande-asutused ja parunilastel on waestelastekohtud. (Paremaltpoolt: Talupoegadele kah.) Saawad nad aga ühesugusel alusel töötama... (Naerparemaltpoolt.) ...ei leia ma tarwidust selle lisamärkuse tegemiseks.

K. Baars (töer.): Mina hääletasin härra Jans'i ettepaneku poolt ja sain sellest nii aru, et seisuslisi eesõigusi enam ei ole ja ma arwan, et suurem jagu niisamuti sellest aru sai. Härra Jans on praegu teisel arwamisel, härra Wain on teisel arwamisel ja mina olen kah teises arwamises ja jään selle juurde. Sellega ei saa veel mitte ära kaotada kodanlisi eesõigusi. Meie deklareerime ja lisame lõpuks juurde, et seadused seisuste ja tiitlite ärakaotamise kohta antakse eraldi välja, muidu see paragrahw oleks pidanud algusest peale ette pandama niisugusel kujul, nagu ette pandud oli esimesel niisama ka teisel redaktsioonil — siis oleks see paragrahw õige olnud. Kui aga nende kahe redaktsiooni asemel jäetakse see ettepanek, siis peab nende kaotamise kohta eriseadus tulema, muidu ei ole mitte selge, mis õieti tahetakse.

K. Ast (sd.): Mulle paistab kõige pealt silma, et üks osa Asutawa Kogu liikmeid soovib, et meil oleks ainult head seadused ja selle tõttu võiks tekkida hea kord. Kuid seadused ei loo veel korda. Meie võime seaduses kõik ette näha, kuid sellegi pärast kaugele jääda demokraatilisest korrast. Seda peame mees praegust ka-watsust arutades. Nagu seadus veel uut korda ei loo, nii ei häwita ka ühegi uue seaduse väljakuulutamise makswat korda, ei too anarhiat, kui § 4 nii vastu võetakse, nagu ta esimesel hääletamisel läbi läks, nimelt: — Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. — Seisuslikka eesõigusi Eesti wabariigis ei ole. — Siis seletatagu kuidas tahes, aga selle paragrahwi wastuwõtmisega on kõik seisused ja eesõigused juriidiliselt ära kaotatud, ning sellepärast oleks ülearune siis

weel juurde tähendada, et nende ärakaotamise kohta antakse erimäärus. Mitte seisustekaotamise kohta ei ole tarwis erimäärust anda, waid määrusi on tarwis anda selle kohta, mis saab seisuste warandustest ja asutustest, kelle hoole jääb nende waranduste ja asutuste likwideerimine ja kelle kätte peawad need warandused minema. Teine asi aga on, kas on tingimata põhiseaduses sarnane näpuganaäitamine tarwilik. Ma ei tea mitte, kuid arwan, et see nii hädapärast tarwilik ei ole, et see iseenesest mõistetaw on.

Kui meie niisuguses mõttes lisanduse kahele esimesele lausele juurde paneks, et kõige selle likwideerimiseks, mis seisuslise seadusandluse juures kaasas käis, erimäärused anname, siis oleks see wastuwõetaw. Aga kui lisandust mitte ei tehta, siis ei tule ka weel riigis anarhiat; selleks on meil walitsus, istub koos Asutaw Kogu ja selleks on meie rahwal iseteadwus; ühe wastuwõetud seadusparagrahwi pärast maailm weel hukka ei lähe. Muuseas on meie Wabariigi Walitsuse ülesandeks ka see, et tema kõik need sammud astuks, mis arutatawa seaduse wastuwõtmine Asutawa Kogu poolt tarwilikuks teeb. Üldse, arwan ma, et Asutaw Kogu ei hakka ennast koormama kõiksugu wäikeste seadustega, et Asutaw Kogu ei hakka seisuste ärakaotamise jaoks eraldi seadust välja töötama. Mispärast kohtuministeerium sellekohase eelnõuga ei ole esinenud ei Asutawa Kogu, ega maa-päewa ees? Kohustus seisuste ärakaotamise kohta seadust luua pandi juba maa-päewa poolt kohtuministeeriumi peale, ja ma arwan, kui kohtuministeerium kord ta peale pandud kohust täidab ja eelnõu välja töötab, siis ei ole weel mitte öeldud, et see tingimata peab Asutawas Kogus arutusele tulema. (J. Tõnisson (rlw.): Eelnõu on komisjonis.) Noh, see on väga hea, kui ta seal on, seda kiiremini saab Asutaw Kogu oma talitmist selles küsimuses maksma panna, nii et mingisugust segadust ega anarhiat selle tõttu ei ole, et Asutaw Kogu julgeb ütelda, et seisused ja tiitlid Eesti wabariigis on kaotatud.

J. Jans (sd.): Ma olen weel summitud mõneks minutiks sõna võtna. Siin waideldakse § 4 kohta, et ei wõi deklareerides mingisuguste seaduste eesõigusi vastu võtta ning eesõiguste kaotamise kohta peab eraldi määruse välja andma, siis paluks ma lugeda § 1-st sellesamas seadus-

projektis. Seal on öeldud, et Eesti on iseseisew rippumata demokraatlik wabariik, siia oleks tarwis, kui meie wastaste seisukohale asuda, lisandus järele panna, et Wene riigiga sidemete lõpetamiseks antakse iseäralised seadused ja määrused välja. (J. Tõnisson (rhw.): Selle kohta on palju määrusi välja antud.) Seda peab igaüks aru saama, et ühe riigiosa iseseiswaks riigiks tunnistamisega käristatakse palju rohkem sidemeid, kui seisuste eesõiguste kaotamisega, see lükkab palju rohkem seadusi ja wahekordi ümber. Kui aga needsamad härrad, kes § 1-se ilma lisanduseta wastu wõtsid, ka suurema osa Wene seadustekogust meie kohta ümber lükkasid, miks ei pandud siis lisandust juurde? Sellepärast, et nende huwides oli Eesti wabariiki välja kuulutada, kuna aga lisanduse juurdepainemine praegu nende ringkondade huwide wastu on. (Näerparemal pool.) Kus tekib wahekordade kohta arusaamatusi, kus seisuse eesõigused kaotatud, sinna muretsetakse midagi asemele, lahendatakse need wahekorrad ühel wõi teisel teel, niisama nagu seda on tehtud sidemetega Wenemaast käristamise juures. Nõnda et terve selle dokumendi wastuwõtmine on endiste wahekordade ümberlükkamine, mitte ainult seisusliste eesõiguste juures, waid on juba suuremaid asju tehtud.

J. Jaakson (rhw.): Rahwasaadik härra Ast tähendas siin, et ajutise walitsuse poolt sai kohtuministeeriumile kohuseks tehtud seisuste ärakaotamise kohta määrusi välja töötada. See härra Ast'i seletus oli täitsa õige ja käis tõega kokku. Edasi tähendas härra Ast, et kohtuministeerium selles asjas midagi teinud ei ole. See wiimane seletus ei wasta aga mitte tõeloludele. Ajutise walitsuse poolt sai kohtuministeeriumile ülesandeks tehtud seisuste ära kaotamise üle seaduseelnõu kokku seada. Seal tõusis otsekohe küsimus, kas seisused ja eesõigused tulewad ära kaotada ainult deklaratsioonide läbi wõi tuleb selleks uus kord luua ja selle uue korra läbi seisuste eesõigused ära kaotada. Kohtuministeerium leidis, et kui õigusline kord peab riigis walitsema, siis wõimatu on ainult deklaratsioonide teel seisuslisi eesõigusi ära kaotada. Kui meie seadused ära kaotame ja neile midagi uut asemele ei pane, siis tõuseks tühi koht, mis õiguslikes riigis täiesti lubamata oleks. Wõtame näituseks kodanlise õiguse. Siin maksa-

wad paljudel aladel ainult seisuslised õigused. Näituseks, warandusline wahekord abikaasade wahel, pärandusõigused määravad ära ainult seisuslised õigused, ühiseid seadusi kõigi seisuste kohta siin sugugi ei ole.

(Juhataja kohale asub abiesimees **A. Birk**).

Sellepärast kui meie seisuslised õigused kõik ära kaotame, midagi uut aga nende asemele mitte maksma ei pane, siis tõuseb iga üksiku asja seletuse juures küsimus, missuguste seaduste järele kohus otsustama peab.

Edasi tõuseb küsimus, mis tuleb seisuste warandustega peale hakata. Paljudel seisustel on suured warandused. Deklareerimise teel on seisused kadunud, warandused on siin nagu õhku rippuma jäänud. Mitmed seisused peawad ülewal hoolekande- ja heategewaid-asutusi — koolisid, haigemajasid jne. Mis peab nendest asutustest saama? See kõik tuleb selles seaduses ära tähendada, mille läbi meie seisused ära kaotada tahame. Ainult deklaratsioonide teel seda teha on täiesti wõimatu. Sellepärast ei wõinud kohtuministeerium mitte sellele seisukohale asuda. Kohtuministeerium arwas tarwilikuks enne uued seadused välja töötada ja siis nende uute seaduste läbi wanad seisuslised seadused ära kaotada. Sellele seisukohale asudes wõttis kohtuministeerium kõige pealt kõige tähtsamad seadused seisuste õiguste kaotamise asjus käsile, see on meie kodanlised ja kriminaalseadused. Kohtuministeerium on kõige jõuga töötanud, et seda tööd ruttu lõpule wiia. Suurem osa neist seadustest on välja töötatud, ainult on tarwis komisjonil, kes Asutawa Kogu poolt selleks walitud sai, neid läbi waadata ja wastu wõtta.

A. Rei (sd.): Ma waidlen ka rahwacerakonna rühma wastu, kuigi teistel põlustel, kui rahwaesitaja Jans. Minu arwates seisuslisi eesõigusi ainult deklaratiivse seaduse läbi ära kaotada ei saa. Et seisuslist korda täielikult ära kaotada, selleks tuleb määratu suur seadusandline töö ära teha, ja nimelt kõik meie tsiviil- ja kriminaalkoodeksid põhjalikult ümber töötada. Ja miskisuguse üksiku iseäralise eriseadusega ei saagi seisuste wahesid ära kaotada. Käesolewa paragrahwi otsustuste on täielikku kodanikkude sarnadust ja üheõiguslust maksma panna, kõiki seisuslise korra jätiseid ära kaotada. Aga

kõik meie kodanlised seadused on seisuslisele alusele rajatud. Et seisuste wahede kaotamist täielikult läbi wiia ja kõik meie tsiwiil- ja kriminaalseadused sellekohaselt ümber töötada, on waja wõib olla 5—6 aastat seadusandlist tööd teha. Sellepärast on iseenesest mõistetaw, et § 4. muud midagi ei ole, kui paljas deklaratsioon, mille elussewiimine weel õige palju tööd nõuab. Üksiku eriseaduse läbi oleks wast wõimalik mõnda silmapaistwamat eesõigust ära kaotada. Sellest wast wõiks rääkida. Wõib olla oleks selle ajaga, mis meie siin tühise waidlemisega oleme mööda saatnud, juba jõudnud mõned paragrahwid üles lugeda meie sennistest seadustest, mis sisaldawad silmanähtawalt seisuslisi eesõigusi ja nende paragrahwide kohta otsus teha, et nemad ära kaotatakse. Kui meil aga see paragrahw niisuguses redaktsioonis on wastu wõetud, et Eesti wabariigis seisusi ei ole, siis ei ole seisuste kaotamist mitte wõimalik ühe eriseaduse abil läbi wiia. § 4. on paljas deklaratsioon ja seda lisandust, mis rahwaerakonna rühm ette paneb, ei ole minu arwates, mitte waja. Kui meie selle lisanduse seadusesse paneme, siis näitaks see, et meie oletame wõimalust, et palja selle deklaratsiooni läbi juba ka wõimalik on seisuste wahesid ja seisuslist korda ära kaotada. Aga see oleks õigusteadline harimatus. Ja sellepärast pole seda lisandust waja.

J. Tõnisson (rhw.): Ma muutsin seda seaduse paragrahwi selles mõttes, et eriseadus antakse välja. Wõin ütelda, et meil ei ole mitte ainult oletustega tegemist, waid tõeasjadega. Siin rahwaasadikute hulgast tulid mõned ülesse, kes seletasid, et mõiste ka nõnda juba arusaadaw on, nimelt, et selle deklaratsiooniga on juba kõik seisuste asutused ära kaotatud. No kui siin nõnda ütelda rohelise puu juures seda näeme, mis siis need peawad tegema, kes seaduslistest tööst kaugel on. Igatahes meie ütleme, mis meie oleme tahtnud, see on nüüd nõnda, et seda deklaratsiooni mõeldud on selles mõttes ja ei ole sugugi ülearune, kui meie ütleme, et see kaotamise akt sünnib üksikute eriseaduse aktide läbi. Ja sellepärast ei saa kahjuks mitte seda ettepanekut tagasi wõtta.

J. Jans (sd.): Tõepoolest on minul küsimusest teistsugune arusaamine. See minu seisukoht, kui seda wõimalik oleks pikemalt seletada, ei tule sugugi nii rumal

wälja, nagu härrad akl.-ed seda siin näidata katsuwad. (J. Tõnisson (rhw.): Kuulame, wahest tuleb midagi tarka.) Asi on selles, et kui seda paragrahwi, mis meie nüüd wastu wõtsime, niiwiisi mõistetakse, kui mina aru saan, siis on mõte see, et sellest päewast peale, mil see seadus maksma hakkab, saadakse neist makswaist seadustest ses mõttes aru, et kui tuleb kuskil pool kohtus wõi riigiasutustes ette niisugune endiste seisuste järele priwiligeeritud isik, et temale ta seisuse järel see ja see eesõigus antakse, siis seletatakse, et neid eesõigusi enam ei oleks. Kus aga nüüd eriseaduse andmine tarwiline on, iseenesest uusi waheskordi luua endiste asemel, et neid mitte katkenuks ei saa lugeda, see on iseenesest arusaadaw. Kui teie arwamine läheb selle sihi poole, et seisusi mitte kaotada, siis on kõik need eesõigused makswad, mis endiste seisusteliikmete kasusid kaitseksid. Ma kordan, olge järjekindlad, kui esimese paragrahwi wastu wõtsite, kui teie julgesite ümber lükata wahekorraldada Wene tsaaririigiga, siis olge järjekindlad, minge edasi, lõpetage ka seisused ära ja minge edasi demokraatlise riigi ülesehitamise töös.

A. Rei (sd.): Ma arwan, et seaduste redigeerimise juures ei maksa mitte välja minna juhuslikkudest poleemika wadustest. Sellepärast, et keegi rahwaesitaja waidluste ajal miskisugust arwamist awaldas, millega ei saa nõus olla, ei maksa seaduse redaktsiooni kohe sellekohaselt muutma hakata, et temas wõõrriiti mõistmise wastu kohe wastukihwt sees oleks. Esimeses paragrahwis lükkasime meie ümber suure hulga neid määrusi, mis seaduste kogu I köites sisaldusid, nimelt, kõik Wene riigi põhiseadused lükkasime meie selle § 1-ga ümber. Kui meie tahame siia paragrahwi juurde panna lisanduse, et seisuste ärakaotamiseks eriseadused välja antakse, siis peaksime ka § 1 juurde panema lisanduse, et eriseadus välja antakse, missugused paragrahwid seaduste kogust eriti I köitest, makswuse kaotawad. Ma arwan aga, et see kumbagil juhtumisel iseenesest mõistetaw on ja sellepärast ettepanek lisandus, kui üleliigne, tuleks tagasi lükata.

J. Uluots (maal.): Mulle paistab, et see, mille üle waieldakse, küllalt selge on. Nähtawasti saawad aga paljud seda walesti aru. Õeldaks, kui meie tahame käesolewale paragrahwile mingisugust lisa

juurde panna, siis oleks pidanud seda ka § 1 juurde panema. Arwan, et mitte meie riik ei ole Wene põhiseadust ümber lükanud, waid suur osa temast on juba 3. märtsil, kui Mihail trooni mitte wastu ei wõtnud, purustatud. Meie ei ole neid purustanud, waid Wene riigi edenemine. Edasi, see § 1-ne, mis olemas meie praeguses seaduseelnõus, on nii õelda, teatawa ajaloolise käigu saanud. Kõik need seadused, mille peale meie oma riigiasutused olene rajanud, need seadused, mis on ajutise walitsuse poolt välja antud, kõik need on selle peale juhitud, et see paragrahw, mis selles eelnõus esimesel kohal on, wõis elule tekkida, ilma et iseäralist lisandust temale juurde oleks tarwis panna. Ja õieti, mis tähendab lisa sellele põhiseaduse eelnõu 1. paragrahwile. Meie seadusandlik töö, kõik, mis meie kui seaduseandjad teeme, see kõik on ju lisa-seadus seaduseelnõu 1-le paragrahwile, nimelt, et Eesti on demokraatline rippumatu wabariik. Nõnda siis, mis puutub wäidetesse 1-se paragrahwi asjus, siis on need wäited niisugused, mis sugugi kriitikat välja ei kannata. Mis puutub aga käesolewasse paragrahwi ja nimelt sellesse ettepanekusse, mis härra Tõnissoni poolt tehtud, siis peame asja tõsiselt, reaalselt wõtma ja katsun ka wõimalikult tõsiste, wastuwaidlemata asjadega opereerida.

Härra Jans seletab praegust seadust omal wiisil ja minul ei ole mingisugust kahtlust, et meie wabariigis on samamoodi mõtetega inimesi, kui härra Jans, ja peale muu wõib olla ka kohtunikude seas. Aga, kui nüüd asjaolud niisugused on, kui niisuguseid inimesi leidub, wõib nendel arusaamine tekkida härra Jans'i arusaamisele wastawalt, et kõik need seadused, mis põhjendawad teatawa seisuse ehk seisuslise eesõiguse peal, tuleks tühjaks tunnistada, et neid õigusi enam mitte ei ole. Kujutame nüüd ette, et kohtuniku juurde ilmub inimene ja nõuab, — temal on keegi sugulane surnud, — omale selle surnu pärandust. Kujutame ette, et ta on talupoeg ja siis põhjendab ta oma päranduse õigust talurahwaseaduse peale. Aga talurahwaseadus põhjeneb seisuste peal, seisused on kadunud, seega seadused kadunud ja nõudmine tuleb tühjaks tunnistada. Ehk kujutame ette, et see, kes nõuab, on aadelisoost isik ja põhjendab oma nõudmist miskisuguste paragrahwide peale, mis Balti seaduste 3. köites olemas. Kuid ka need paragrahwid põhjendawad

seisuse peal ja härra Jans'i seletuse järelle on nad jällegi oma maksu kaotanud. Nõnda siis, ka aadelimche nõudmine tuleks tühjaks tunnistada.

Kuid kujutame ette, et linnakodanik tuleb sellesama nõudmisega esile, aga temagi nõudmise peab tühjaks tunnistama ja jällegi selsamal põhjusel, nagu teiste omad. Nõnda siis, kui härra Jans'i seletus õige, siis tekib sarnane seisukord, kus Eesti wabariigis päranduse õigus weel on, teda häwitatud ju ei ole, aga keegi pärida ei saa, sest sellekohast seadust ei ole. Wõib olla on olemas teine, arusaadawam jurisprudents: wõib olla, on tekkinud uus, neojurisprudents, igatahes, wana jurisprudentsi järele, nagu näete, neid asju otsustada ei saa, mis surma eeldawad, kui mitte ettepanekut wastu wõtta ja härra Jans'i seletusele truuks jääda. Aga wõtame niisuguse asja, mis elujõuline on, mis elu eeldab — pärandus eeldab ja surma. Wõtame wahekorra mehe ja naise wahel. Aga seadused, mis seda wahekorda käsitawad, on jällegi ehitatud teatud seisuste peale, ja jällegi oleks need seadused häwitatud. Kui tuleb siis mehe ja naise wahel riid, kui tuleb waidlus, õiendus, — siis mille põhjal asja otsustada? Seadust, paragrahwi ei ole. Teie näete, paragrahwid ja seadused on ikka asjad, ilma milleta läbi ei saa. Ma tean, teie tunnete põlgust paragrahwide wastu. Aga, minu arwates, teie ise olete sündinud paragrahwide warju all, teie wanemad on sündinud paragrahwide warju all, ja mina olen kindel, ka teie lapsed saawad sündima ja kasvama paragrahwide warju all (P a h e m a l p o o l n a e r.).

J u h a t a j a **A. Birk:** Kõnelejate nimekiri on lõpetatud. Komisjoni aruandja sõna ei tarwita. Akl. Lõo poolt on tehtud järgmine ettepanek § 4-da juurde: „Seisuslised eesõigused kaotatakse Eesti wabariigis eriseaduse läbi ära.“ Panen ettepaneku hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) See täiendus wõib pärandus on 38 häälega, 25 wastu, tagasi lükatud. Nüüd panen terwe paragrahwi akl. Jans'i poolt tehtud ja Asutawa Kogu poolt wastuwõetud pärandusega hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on § 4. wastu wõetud.

Koosoleku algusest on kolm tundi mööda läinud. Kas oldakse selle poolt, et waheaega määrata? On ettepanek

tehtud weerandtundi waheaga määrata. (Hüüded: Lõpetada.) Palun selgemalt sõna võtta.

A. Rei (sd.): Stenografistid on teatanud, et vähemalt pooltunni jooksul võiks välja puhata. Weerandtunniga ei jõua seda.

J. Tõnisson (rhw.): Kas poleks parem lõpetada. $\frac{1}{2}$ tundi oodata ja kell on weerand üheksa — palju meie ikka jõuame. (Hüüded: Tuleme uuesti tagasi.)

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie oleme nii vähe tööd teinud. Meie peame edasi saama. Teeme siis nõnda: tuleme kell 9 tagasi ja töötame siis kella 11-ni.

Juhataja A. Birk: On tulnud ettepanekud waheaga määrata — $\frac{1}{4}$ tundi, $\frac{1}{2}$ tundi ja $1\frac{1}{2}$ tundi, ühtlasi ka tuli ettepanek — lõpetada. Kõige radikaalsem hääletamisele panna oleks viimane. (Wahelhüüed: Võtan ettepaneku tagasi.) Viimane ettepanek koosoleku lõpetamise kohta võetakse tagasi. Jäävad järele 3 esimest. Siis on veel uus ettepanek: määrata waheag kuni kell 9. Teised ettepanekud võetakse tagasi. Panen siis hääletamisele viimase ettepaneku. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtava enamusega vastu võetud.

Waheag algab kell 8.25 min.

Peale waheaga algab koosolek kell 9.35 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretär **H. Raudsepp**.

Juhataja A. Birk: Palun Asutawa Kogu liikmeid kohtadele asuda. Koosolek läheb päewakorras edasi. Arutusele tuleb ajutise walitsemise korra § 5. — esimesel lugemisel.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 5. Kõigile Eesti kodanikkudele, kes seaduses määratud nõudmistele wastawad, kindlustatakse osawõtmine riiklisest võimust, usu, sugu ja rahwuse peale waatamata.

A. Rei (sd.): Niisugusel kujul, kui siin on wormuleeritud, ei ütle see paragrahw mitte midagi. See on tühine sõnade kogu. Kõige despootlisemas riigis võtab ühel ehk teisel kujul kodanik riigi walitsemisest osa. See paragrahw ei ütle midagi ära, tal ei ole mingisugust sisu. Panen ette seda punkti välja jätta. See on minu isiklik ettepanek.

Juhataja A. Birk: Kui sõnawõtjaid ei ole, siis panen selle ettepaneku hääletamisele. Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Komisjon ei ole selle kohta seisukohta võtnud, kas teda sisse jätta või välja heita. Mina isiklikult ühineksin härra Rei ettepanekuga, et see paragrahw välja jätta.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Sellega on nähtava enamusega otsustatud § 5. välja jätta.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 6. Eesti wabariigis on algharidus kõikidele kooliealistele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik võib oma emakeeles haridust saada. Kohalik omawalitsus ehk riik on kohustatud vähemusrahwustele alg- ja keskkooli ehk kõrwalkklassid awama, kui nimetatud rahwusest õpilaste arw iga üksiku klassi kohta läbistikku vähemalt 20 on. Eesti wabariigis kindlustab riik maksuta kesk- ja kõrgema hariduse saamise neile, kellel selleks hoolet ja andi.

N. Kann (kristl.): Siin on alguses öeldud, et Eesti wabariigis on algharidus kõigile kooliealistele sunduslik ja maksuta. Selle wastu ei saa midagi ütelda. Kuid edasi on lõpul öeldud: Kohalik omawalitsus ehk riik on kohustatud vähemusrahwustele alg- ja keskkooli ehk kõrwalkklassid awama, kui nimetatud rahwustest õpilaste arw iga üksiku klassi kohta vähemalt 20 on. Selle lõpuga ei saa mina kuidagi wiisi rahul olla. Kuidas niisugune lause sisse on tulnud, seda seletan ma siin.

Tallinna linna haridusosakonnas oli novembrikuus ja detsembri alguses läbirääkimine Saksa koolide esitajatega selle üle, kuidas Saksa koolisid lahutada Eesti koolidest. Tuli niisugune juhtumine ette, et keskkoolide wanemates klassides oli 4 ja 8 õpilast. Tekkis küsimus, kas on võimalik klassi awada, kus nii vähe õpilasi olemas ja siis jõudsid haridusosakonnas olewad kooliõpetajad, niihästi Eesti kui ka Saksa rahwusest, järgmisele ühisele otsusele: Tallinna omawalitsus on kohustatud keskkooli sakslastele awama, kui läbistikku iga klassi kohta 15 õpilast tuleb. See on, kui meil 8. klassiline keskkool on, siis peab kõige vähem 120 õpilast koolis olema.

Nüüd on seesama kokkulepe, mis Saksa ja Eesti kooliõpetajate wahel tehti ja Tallinna linna poolt wastu wõeti, siia seadusesse sisse wõetud. Aga niisugusel kujul ei ole see seadus terwele riigile mitte wastuwõetaw. Ta on wastuwõetaw kohalikus linnas, kus Saksa keskkool niisugustel tingimistel awati. Meil on, iseäranis rootslaste seas, kohti olemas, kus wõimatu on niisugust lastearwu kokku saada. Ma nimetan kõige pealt Ruhnu saart. Seal on juba mitmedkümned aastad kool — kolmeaastane kool, kus pastor on õpetajaks olnud. Nüüd, kus meie tahame kooli-kestwust seitsmeaastaseks teha, oleks soowitaw, et seal mitte üks, waid kaks kooliõpetajat oleks. Selleks otstarbeks tuleks tingimata weel üks kooliõpetaja ametisse panna. Kui meie aga nüüd nõuame, et seitsmeaastase koolikursuse kohta nüüd niisugune seadus antakse, et iga klassi kohta läbistikku 20 õpilast olema peab, siis peaks Ruhnu saarel 140 õpilast olema. Seal ei ole see aga kuidagi wõimalik, sest elanikka on seal 300—350. Nii ei ole see seaduse paragrahiw Ruhnu saare kohta mitte wastuwõetaw.

Nimetatud paragrahwis on öeldud, et Eesti wabariigis on algharidus kõikidele kooliealistele sunduslik ja maksuta. Kui meie sunduslikku kooli nõuame, siis peame lubama, et niisugustes kohtades, nagu näituseks Ruhnu saarel, wõimalik oleks täit kooli awada, esialgu neljaklassilist ja edaspidi seitsmeklassilist. Meie ei wõi aga nõuda, et seal 140 last peab olema.

Edasi, on meil weel halwemas seisukorras Osmussaar, jällegi Rootsi saar, kus 100 elanikku ja enne sõda kool 10—15 õpilasega töötas. Selles koolis peaks neljaaastase kursuse sisseseadmisel 60 õpilast olema. Meil on aga Eesti wallakoolisidki olemas, kus niisugust lastearwu ei ole. Tähendab, Osmussaarele tuleks kool lubada, kuid ei saa nõuda, et need 100 elanikku omal kulul seda kooli ülewal peaks. Seal peab riik appi tulema.

Edasi on 2 Pakrisaart Baltiski lähedal, kust lapsi ei saa Baltiski saata, sest on aegu olemas, kus 2 kunni 3 kuud Pakrisaartelt ei saa üle mere tulla. Pakrisaartel on ka kool olemas, kuid aga 60 õpilast ei leidu seal mitte. Saartel asuwa-te rootslastele tuleks lubada, et nad wõiks vähemalt neljaaastase kooli awada.

Edasi on olemas weel Naissaar. Seal oli 400 elanikku enne kindluse ehitamist,

kui neid Soomemaale wälja saadeti. Soomest on nüüd juba tagasi tulnud 200 ja on kuulda, et lähemas tulewikus ka teised tagasi tulewad. Naissaarel oli kool olemas, kuid wenelased tegid omal ajal koolist tapamaja. Muidugi tuleks sealt tapamaja jätised kõrwaldada ja kool uuesti awada. Niisamuti on weel Wilterpalu rannas 5 Rootsi küla, mis teistest Rootsi küladest kaugel, 300 elanikuga ja jällegi oleks soowitaw, et ka neile saaks kool awatud. Nendest näitustest selgub, et wõimatu on seda nõudmist läbi wiia, et vähemusrahwustele alg- ja keskkoolid ehk kõrwalklassid awataks, kui mitmesugustest rahwustest kooliõpilaste arw läbisegamini iga klassi kohta 20 on, nii siis ei saa sellega kuidagi wiisi leppida ja arwan, et igaüks sellega nõus on ja sellepärast panen ma ette § 6. niowiisi wastu wõtta: „Eesti wabariigis on algharidus kõigile wabariigi kodanikkude lastele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodaniku lapsed wõiwad oma emakeeles haridust saada. Alghariduse kestwus määratakse kooliseaduses kindlaks.

Märkus. Kohalik omawalitsus wõi riik on kohustatud vähemusrahwustele emakeelsed alg- ja keskkoolid awama. Wiimaseid, see on keskkoolisid, sel julutamisel, kui nimetatud vähemusrahwusest õpilaste arw iga üksiku klassi kohta läbistikku 15 on“.

See on, meie teeme kitsenduse ainult keskkoolide kohta ja mitte kitsendust algkoolide kohta, sest kui Eesti wabariigis algharidus sunduslik ja maksuta, ma arwan, siis on loomulik, et meie alghariduses kellegile rahwusele tõket teha ei tohi, waid küsimus oleks ainult keskhariduse juures. Seal wõiksime seda sisse panna, sest muidu tuleks näituseks Kuresaares ja vähemates linnades sakslastele keskkoolid awada, kus kooli kohta saaks kolmkümmend kunni nelikümmend õpilast ja see läheks riigile liiga kallis maksma. Kui mõni meie vähemusrahwustest soowib, siis wõib ta ise kooli awada, ning riigi poolt abi saada. Igatahes ei ole tal mitte õigus nõuda, et vähese lastearwu juures keskkool awatakse, küll on aga tal õigus, et vähemusrahwusel omad algkoolid oleksid. Ma teeksin siis Asutawa Kogu liikmetele weel kord ettepaneku ülemal ettelõetud ettepanekut keskkoolide kohta wastu wõtta, see on — „kohalik omawalitsus wõi riik on kohustatud emakeelsed alg- ja keskkoolid wõi kõrwalklassid awama,

wijmased, see on keskkoolid, sel juhtumisel, kui nimetatud rahwusest õpilaste arw iga üksiku klassi kohta läbibistikku 15 on“.

J. Meyer (saks.): Wabandage austatud Asutawa Kogu liikmed ja lubage, et ma jällegi Saksa keelt tarwitan.

Wenn ich in der Schulfrage vor Ihnen das Wort ergreife, so habe ich das Gefühl eine Frage zu berühren, in welcher ich wolles Verständniss bei Ihnen allen voraussetzen darf. Ist doch der vorliegende Gesetzenwurf ein Ausdruck dafür, dass in wohlwollender Weise, entsprechend der Bedeutung der Frage für jede Nationalität, — allen Ansprüchen Rechnung getragen werden soll. Ist doch uns allen, den Esten sowohl wie den Deutschen, die trübe Vergangenheit unserer Schulen noch zu frisch in Gedächtniss, als dass ausführlich durch Beispiele dargelegt werden müsste, was wir Eltern und unsere Kinder in der Schulfrage Schweres zu ertragen gehabt haben! Um die Lage darzulegen, in welche die Schulen der Minoritäten geraten können, möchte ich mich an die Verhältnisse in Oesterreich-Ungarn, Elsass-Lothringen oder Polen halten, wie sie namentlich durch Einführung utraquistischer Schulen bedingt werden. Zwei Uebelstände machen sich im Wesentlichen geltend. Zunächst wird das Schulprogramm durch die Ansprüche, welche an die Beschäftigung mit der Sprache der staatlichen Sprache der Majorität gestellt werden, ungebührlich belastet und dem entsprechend die Arbeitskraft der Kinder anderen Lehrgegenständen entzogen, so dass eine pädagogische Beeinträchtigung der Schularbeit die Folge davon sein muss. — Ferner bleibt bei der Anstellung von Lehrern und Leitern der Schulen oft, auch wenn keine böswillige Tendenz vorliegt, das Interesse der Volksminorität ungenügend gewohnt, und es wird die Schule vor allen Dingen nicht im Geiste des Volkes geleitet; und das ist sehr schlimm, das führt zu Reibungen und Verbitterung.

In Anbetracht der üblen Erfahrungen, welche mit dem System der utraquistischen Schulen überall gemacht worden sind, kann es niemanden Wunder nehmen, wenn wir Deutschen doch andere Wünsche inbezug auf die Regelung der Schulfrage haben, als sie im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen sind.

Mich hat es stutzig gemacht, dass bei

Bildung der Schulkommission kein Vertreter der Deutschen in diese Kommission aufgenommen wurde. Sie werden geneigt sein, die Berechtigung dieses Anspruches zu beanstanden. Sie pflegen sich bei allen Entscheidungen lediglich nach der Stimmenzahl zu richten. Wir dürfen es da die 3 deutschen Abgeordneten beanspruchen in diese Kommission hineinzukommen wo sie doch nur etwas über 2% aller Delegirten ausmachen! Diese Berechnung täuscht jedoch, sie entspricht nicht den tatsächlich vorliegenden Verhältnissen. Sie werden auch sonst noch oft genug die Erfahrung machen, dass es mit dem ausschliesslichen Zählen der Stimmen nach demokratischem Princip gewisse Bedenken hat. In diesem Falle kann ich es ziffernmässig beweisen, dass es zu einer Ungerechtigkeit geführt hat. Mir ist das Verhältniss der Schülerzahlen in Dorpat genau bekannt. Mehr als 10% aller Schüler sind deutsch. Sollen die Interessen dieser Schüler eine gerecht bemessene Vertretung finden, so müssten in diesem Fall 12 deutsche Vertreter in dieser Versammlung vorhanden sein, welche bei Bildung der Schulkommission sicher nicht hätten übergangen werden können.

Wir beansprachen volle Selbständigkeit des Schulwesens für die deutsche Bevölkerung. Selbständige Anstellung der Lehrer, selbständige Auswahl der Lehrmittel, selbständiger Lehrprogramm. Letzteres muss natürlich allen staatlichen Anforderungen entsprechen, so auch den Unterricht der estnischen Sprache enthalten, so auch beispielweise in Geschichtsunterricht jede staatsfeindliche Tendenz vermeiden. Ein Missbrauch dieser Rechte unsererseits bewies einen Mangel an Einsicht, wie er nicht vorausgesetzt werden darf! Die Selbständigkeit der Schule hat sich zu erstricken auf die Organisation des Schulwesens im ganzen Lande, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der deutschen Jugend in den verschiedenen Kreisen, in Stadt und Land.

Im Gesetzprojekt ist eine Schule in deutscher Sprache vorgesehen, sobald durchschnittlich 15 Kinder für jede Klasse in Betracht kommen. Das bedeutet unter Umständen eine unbequeme Belastung des Reiches, die wir nicht in Anspruch nehmen; diese Verpflichtung des Staates wollen wir ablehnen. Wir wünschen aus Staatsmitteln eine Subventionierung, die proportional der Zahl der deutschen Schü-

ler der verschiedenen Schultypen berechnet werden soll. Nach der Frequenz des vorhergegangenen Jahres soll der fürs laufende Jahr fällige Betrag festgestellt werden. Wir verhehlen uns die grossen Schwierigkeiten durchaus nicht, welche bei dieser Berechnung für uns entstehen können. In Städten, wie Werro oder anderen, kann die Zahl der Schüler unter der vom Gesetz angenommenen Norm bleiben; der Staat wird damit der Verpflichtung der Einrichtung einer deutschen Schule enthoben, — uns erwächst die Schwierigkeit, in diesem Falle gemäss unserem Antrag für diese geringe Zahl von Schülern bei relativ geringfügiger staatlicher Unterstützung Sorge zu tragen. Das wird nur mit grossen Opfern für uns durchführbar sein, die wir tragen wollen um den Preis der Selbständigkeit des Schulwesens.

Sie werden das Bedenken haben, dass hiermit eine Organisation geschaffen wird, die gewissermassen einen Staat im Staate darstellt. Ein gewisser Zwiespalt freilich wird geschaffen, ein Zweispalt jedoch, der auf beide Teile nur befruchtend wirken muss. Wie uns die Geschichte lehrt, gereicht eine derartige Konkurrenz nur Beiden Teilen zum Besten.

Ich möchte noch an Ihr Gerechtigkeitsgefühl appellieren. Wenn jetzt das estnische Volk sich stark und leistungsfähig erweist, zu organisierender Kulturarbeit, so verdankt es das in erster Linie seinem Volksschulwesen, auf dessen Schultern Sie stehen. Wer hat diese Volksschulen geschaffen? Nicht Ihre Grossväter, sondern unsere Grossväter haben das getan. Freilich haben unsere Ahnen dabei die Ihrigen zur Mitarbeit hinzugezogen. So konnte das Volksschulwesen in den baltischen Provinzen eine hohe Blüte erreichen. Im Jahre 1886 besuchten nicht weniger als 98% aller schulpflichtigen Kinder die Schulen, — ein glänzender Zustand, der sich mit den im Westen bestehenden Verhältnissen in jeder Hinsicht messen durfte. Jetzt hindern Sie uns in der Pflege unseres Schulwesens nicht, schaffen Sie keine Verhältnisse, unter denen das Schulwesen ersticken kann. Aus der Selbständigkeit der deutschen Schulen kann nur für beide Teile Nutzen erwachsen, — irgend eine schädliche Folge ist ausgeschlossen!

A. Weiderman (töer.): Kui selle ajutise korra teised punktid üldist laadi

kandsid, siis imestan ma väga, et see osa mis koolisse ja haridusalasse puutub, siin nõnda detailleeritud on, et isegi õpilaste arv on ära määratud. Kui me teistes punktides oleme deklaratsiooni alusel, siis peaks ka selles jätma laialisemad peensused. Siin on tõstetud niisugused küsimused üles, milles suured lahkuminekud võivad olla, nii kui, näituseks, teisekeelised kõrwalklassid. Kui palju nüüd need otstarbekohased on, nõuab kaalumist. Praegu töötab meil hariduskomisjon ja seal tuleb kooliseaduses muuseas ka kooli korralduse küsimus arutusele. Ka peaks rahvasaadik Meyer'i ettepanek selle komisjoni kätte antama, ta leiaks kooli korralduse seaduses paraaja paiga.

Selles komisjonis lahendakse ka küsimus, kuidas võimaldada rahvuslistel vähemustel haridust emakeeles omandada, sel puhul määratakse ka õpilaste arv rahvusvähemuse koolis ära. Nõnda on, minu arwates, õpilaste arwu äramääramine käesolevas seaduseelnõus üleliigne ja võib ära jääda. Nimetatud rahwuste koolilaste arwu üksikus klassis peame jätma hariduskomisjoni otsustada. Siin olgu ainult üteldud, et igal wabariigi kodanikul on õigus emakeeles haridust saada.

J. Lõo (rhw.): Siin tahaksin selle peale tähendada, et siin samasugune asi kordub, kui § 4 juures. Tahetakse tulla sellega välja, et tegelik elu teisiti on, kui dekreedid punktid. Eesti walitsus on koolihariduse tunnistanud maksutaks, seda teab iga mees, et see praegu mitte ei ole täielik. Mina arwan, et õigem oleks siin ütelda — Eesti wabariigis peab algharidus olema koolides sunduslik ja maksuta. Ei tohi mitte tegelikust elust mööda minna ja ütelda, mida ei ole. Mis nüüd sellesse puutub, et siin on üksikasjaliselt üles loetud kooliõpilaste arv, siis ühinen mina omalt poolt härra Weiderman'iga, et seda osa paragrahwist välja jätta. Kui seda komisjon arwab sisse jätta ja seda rahvusvähemuste esitajad nõuawad, et meie põhiseaduses see oleks kinnitatud, siis ei ole tarwis niisugust paragrahwi, mis meid nüüd selle arwu külge seoks, sellepärast paneks ma ette seda niiviisi lugeda: „...awada, kui selleks tarwilik arv õpilasi leidub. Selle tarwiliku arwu äramääramine jääb koolikomisjoni hoolde“. Põhiseaduses peame kokku wõtma ainult üldised jooned ja ei tohi mitte üksikasjaliste määrustega esineda. Kooliwaheaeg

algab ja umbes 2—3 kuu sees wõiwad koolikomisjonis üksikasjalised seadused välja töötatud olla. Ma arwan küll, et ka ilma viimasteta wõiksimel läbi saada, aga kui tahetakse kohalikka vähemusrahwusi kindlustada, et ka nemad riigi kulul omas keeles wõiwad õpetust saada, siis on see arusaadaw. Siin on ikka riigikoolidest jutt, kuna erakoolid iseenesest ka rahwuslasele vähemusele lubatud on. Igatahes selle õiguse wastu ei waidle ma, waid panen 2 parandust ette: esiteks, wabariigis peab olema algharidus kõigile sunduslik ja, teine, — iga wabariigi kodanik wõib ka oma emakeeles õpetust saada. Riik on kohustatud selleks ka keskkooli awama, kui selleks tarwiline arw õpilasi on.

J. Tõnisson (rhw.): Kui Saksa rühma esitaja siin oma walijate soovisid koolikorralduse kohta ette tõi, siis on see materjaal otstarbekohasem edaspidi, kui üksikasjalised kooliseadused arutusele tulewad, siis wõib tõesti selle üle kõnelda. missugusel teel üksikutele vähemusrahwuste õpilastele emakeeles haridust kindlustada. Ja seal on wahest see tee wastu wõetaw, kui teatawad tagatised luakse, et sellega riigihuwid mitte kahju ei saa. Sellest ei wõiks muidu üldiselt juttu olla, et selle wastu waieldakse. Aga kahjuks on nüüd viimased aastad näidanud, et vähemusrahwuslist kooli tarwitatakse poliitilisteks otstarbeteks. Ja seal tekib nüüd küsimus, kas mitte ei pea riik selle eest hoolitsema, et noorsugu kaswatada just pedagoogiliste nõuete järele, et koolis niisugused tendentsid maad wõtaksid, mis kodanikkude rahulikkude koosarenemist takistada ei wõiks. Aga nüüd niisugustest küsimustest kõnelda wõib liiga kaugele. Oleks parem, kui meie siin ainult põhimõtte kindlaks teeksimel, et iga Eesti wabariigi kodanik oleks kindlustatud selle poolest, et tema wõiks emakeeles haridust saada. Kas selleks iseäralist tarwidust on, et riik kohustatud peaks olema igale vähemusrahwusele riigi kulul tema emakeeles õpetust andma? Peaasi on, et igale riigikodanikule wõimaldatakse emakeelist õpetust saada. Oleks parem, kui need üksikasjalised waidlused ära jääksid ja seda küsimust põhjalikumalt arutatakse kooliseaduse põhjalikuma väljatöötamise juures. Meie wõiksimel nüüd ühineda, kui mitte vähemusrahwuste esitajad selle wastu poleks. Oleks wäga soovitatav, kui teine osa sellest ettepanekust ära jääks.

See asi tuleb muidugi edaspidi kõne alla ja saab waidlusi sünnitama, kuidas kooliasja selles suhtes korraldada, aga praegu Saksa rühma esitaja ettepanekut wastu wõtta ja põliseadusesse üles panna, oleks liig warane. Enne seda peaks kooliseadus arutamise alla tulema ja üksikasjaliselt läbi kaalutud saama. Kui riik siin annaks Saksa kodanikkudele iseäralikku ainelist toetust koolialal, siis tuleksid wenelased, lätlased ja muud vähemusrahwused omale sedasama õigust nõudma. Nõnda sünniks meile lõppude lõpuks igalpool wiis riigikooli isesuguste õpekeeltega. Muidugi on tarwis kooliseaduses seda ette ära näha, et kellegile liiga ei tehtaks, et kedagi ei takistataks emakeeles õpetust saamast. Sihilikult aga koolisid natsionaliseerida wäiksetes kohtades, nagu näituseks alewites, kus lapsed sagedasti maast madalast kahte keelt korraga kõnelema õpiwad, sünnitaks asjatuid arusaamatusi ja lõhesid laste wahel, kes muidu sugugi, wõib olla, rahwuslasele teadwusega üksteisest ei erine. Sarnasel juhtumisel õpiwad nimetatud wäikestes kohtades muulaste lapsed Eesti koolides üsna kenasti ja perekonna hoolitseda jääb, et nad emakeelt ei unustaks. Tahab aga wanem lapsele just tema emakeeles õpetust anda, saadab ta tema mõnda teise kohta, kus tema rahwusel enamus, ehk kus rahwuslasi erakoolisid leidub. Liikumise wabadus peab ju olema. Jääb aga üksikutele rahwustele wõimalus ülemaalist natsionaliseeritud koolidewõrku luua, siis jõuame paratamata pahe juurde, et koolid muutuwad rahwuslisteks wõitlusorganideks poliitiliste püüete teenistuses, ja see wast wiiks liig kaugele selles erinemise sihis, millest Saksa rühma esitaja dr. Meyer siin kõneles. Mina usun kah, et teataw isenduste püüdesiht ehk individualiseerimise tendents meie juures mitte kahju ei tooks. Aga seal on ometi tarwis ka wõimalikult selle eest hoolitseda, et sisemine kokkukõla ja ühtlustunne õigel wiisil awalduksid, et inimesed kergemini ennast leiaksid, et meie wahel mõtlemata seal lahutust ei nõuaks, kus selleks wadjadust pole. Sellepärast peab seda asja tõesti pikemalt arutama, kui meie seda täna wõime teha. Muidu kõidaksime meie ennast enne, kui üksikult asju oleme põhjalikult läbi arutanud. Wõib olla, et isegi Saksa rühm pärast teisele otsusele tuleb. Wõib olla, et wõimalus ehk mõni wahetee leitaks, kuidas koole luua, kus mõni osa saksakeelne oleks. Wäga palju katseid on

näidanud, et paljudes maades, kus mitmed rahwused koos, Shweitsis näituseks, kooli küsimus sugugi kokkupõrkeid rahwaste wahel ei too. Shweitsi kantonites, kus sagedasti kolm rahwust kõrwti elab, keeleküsimus sugugi tüliasjaks pole. Ümberpöörduvalt: Saksa kantonitest lähewad noored inimesed Prantsuse kantonitesse, et sealset keelt ära õppida ja ümberpöörduvalt. Itaallased rändawad Saksa ja Prantsuse kantonitesse, et seal mõni aasta teenides kohalist keelt ära õppida. Sest iga sundus ja igasugune surwe ja kitsarinnalus kaob maal, kus täielik wabadus. Seal kaowad kõik wanad rusuwad traditsioonid, mis meil, kes nii kaua raudset surwet oleme kannatanud, nii sügawale sisse on juurdunud, et meie neis asjades nii aktiivselt pealetungiwaks oleme läinud. Ei tea, kas meil tõesti waba Shweitsi meeoleolu kätte saamata on? Kui meie nüüd tõesti koos elama hakkame, eestlased, sakslased, wenelased, rootslased ja lätlased kõrwti ja, kui meie üksteist ei suru, üksteisele liiga ei tee, hakkame wiimaks üksteisest rohkem aru saama. Ja siis wahest ei püüagi meie wälwel olla, et wiimati teine rahwus meid ümber rahwustada peaks püüdma. Ehk leitakse ometi teesid ja abinõusid, kuidas iga rahwuse õigusi kaitsta, ilma et teistele liiga tehtaks; et meie kõiki võimalusi kasutaksime, igasuguseid individualiseeriwaid tendentse mitte sihilikkudeks muutuda lasta.

Sellepärast teen ettepaneku, täna lõputust mitte teha, kunni põhjalikuma korralduseni aga lepiksime sellega, et põhimõtte üles seaksime: Kõik wabariigi noored kodanikud peawad õppima ja võimalikult oma emakeeles. Pärast wõime meie üksikud seadused wälja töötada, kas ja kuidas riik üksikutele rahwustele kooliküsimuses wastu peab tulema. Põhimõte oleks sellega juba selgitatud küllalt, et iga rahwus oma noorsoole wõib õpetust oma emakeeles anda.

A. Rei (sd.): Toetan täielikult rahwaselitajate Lõo ja Weiderman'i ettepanekut, et põhiseaduses ei mindaks peensustesse ning üksikasjadesse ja see osa paragrahwist wälja jäetaks, mis räägib kõrwalklasside ja erikoolide awamisest muulastele. Sest see torkab tõesti silma, et see jagu käesolewast paragrahwist selle stiiliga kokku ei sünni, mis meie ajutises põhiseaduses on läbi wiidud. Senni oleme dekreeteerinud ajutises põhiseaduses juht-

nõõrisid ja põhimotiivisid, aga siin järsku tuleme konkreetsete normide juurde, mille koht on kahtlemata wastawas kooliseaduses. Nõnda et see peaks kindlasti wälja jääma.

Ma tahan ühe teise puuduse peale tähelepanu pöörata, mida selles paragrahwis näeme. Siin öeldakse, et Eesti wabariigis peab olema maksuta õpetus kesk- ja kõrgemates koolides neile wabariigi kodanikkudele, kellel selleks andeid ja tahtmist on. Niisugusel kujul ei ole ta igatahes mitte wastuwõetaw. Kui soowimata ja kurwastaw see ka ei ole, aga kõrgema hariduse, niisamuti ka keskhariduse osalisel on ikkagi peaasjalikult jõnkamate klasside liikmed, niikaua kui kapitaali ja muude walmistusabinõude kohta eramandus ja ühes sellega klasside wahed olemas on. Niikaua, kus waesemad ja jõnkamad klassid olemas on, ei saa garanteerida igale kodanikule kesk- ja kõrgema hariduse saamist. Kui riik wõtaks oma peale kesk- ja kõrgema hariduse omandamiseks kulukandmise, sellega kõigile kodanikkudele maksuta õppimist võimaldades, siis tähendaks see ainult seda, et lai maksumaksjate hulk peab aitama jõnkate klasside noorsoo koolitamise kulusid kanda. Kuna suuremalt jaolt kesk- ja kõrgem haridus ikkagi jõnkate klasside monopooliks jääb, siis tähendaks niisugune määrus, nagu meile ette pandud, ainult seda, et demokraatline rahwalulk kõrgemate klasside hariduskulusid peab aitama kanda. See ei wasta demokraatlistele põhimõtetele. Peale selle on paragrahwi wiimased sõnad, nimelt: „kellel hoolet ja andi“ liig weniwa tähendusega ja waewalt sündsad ühte seadusprojekti. Käesolewa paragrahwi wastuwõtmisest wõiks wast ehk rääkida, kui ta nii oleks wormuleeritud: neile, kellel warandust ei ole, ehk kes on waesed, neile võimaldatakse maksuta kesk- ja kõrgema hariduse saamine. Kuid mina isiklikult arwan, et ka selle parandusega see lause ometi mitte põhiseadusesse minna ei wõi. Sest mitte iga hea mõte ei kõlba weel seadusesse, iga waga soow ei sünni weel seaduse käsuks, mis ütleb, mis peab olema. Seadusel on oma piir, mida temaga wõib kätte saada ja mida mitte. Kas õppiija tõesti kehwa ja ilma waranduseta on wõi ei, seda on weel võimalik kuidagi wiisi objektiivselt kindlaks teha. Aga kuidas peaks kindlaks tegema seda, kellel on hoolet wõi andi? See on täiesti subjektiivse maitse wõi hindamise asi. Ühele

paistab, et sel wõi sel õppijal on hoolt ja andi, teisele, et ei ole. Mis selles lauses välja öeldud, on küll hea ja sümpaatlik mõte, kuid iga waga soow ja sümpaatlik mõte ei kõlba weel seaduseks. Mulle tuleb ette, et see lause, kui seadus mitte wäga palju parem ei oleks, näituseks järgmisest lausest: Eesti wabariigis saab woorus kroonitud ja pahe karistatud. See on ka õige põhimõte ja wäga hea soow, kuid seaduseks ta ometi ei kõlba. Ma arwan, et kui meil demokraatlik riik saab, et tema ka demokraatlist koolipoliitikat saab ajama ja muuseas ka anderikastele keh Wadele õpilastele kõige laiemal mõõdul abi hakkab andma, selleks tarwilikka korraldusi luues, nagu stipendiumisid jne. Aga, et meie niisuguse waga soowi paneksiime põhiseadusesse, sellega ei ole minu arust mitte midagi kätte saadud ja ma arwan, et meie põhiseadus mitte midagi ei kaotaks, kui meie tema välja jätaksime.

Juhataja **A. Birk**: Kõnelejate nimetäht on lõppenud. Sisse on tulnud 5 ettepanekut, kui rahwaesitaja Rei ettepanek juurde lugeda, siis oleks neid 6. Esimene ettepanek on rahwaesitaja Kann'i poolt: „Eesti wabariigis on algharidus kõikidele wabariigi kodanikkude lastele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik wõib oma emakeeles haridust saada. Alghariduse kestus määratakse Eesti wabariigi kooliseaduses kindlaks.“

Märkus. Kohalik omawalitsus wõi riik on kohustatud vähemusrahwustele emakeelsed alg- ja keskkoolid wõi kõrwalklassid awama, wiimased, see on keskkoolid sel juhtumisel, kui nimetatud rahwusest õpilaste arw iga üksiku klassi kohta läbib 15 on.“

Teine ettepanek rahwasaadik Lõo poolt: „Eesti wabariigis peab algharidus kõikidele koolialistele sunduslik olema“— tähendab sõna „on“ asemel tarwitada „peab“.

Kolmas ettepanek rahwasaadik Lõo poolt: Kui see paragrahw peaks sisse jääma, siis on riik kohustatud awama keskkooli kõrwalk paralleel klassid vähemuses olewate rahwuste lastele, kui selleks tarwilik arw õpilasi leidub.

Neljas ettepanek rahwasaadik Weiderman'i poolt: „Panen ette § 6. vastu wõtta järgmiselt: Eesti wabariigis on algharidus kõikidele koolialistele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik wõib oma emakeeles haridust saada.“ Ja lõpuks jääb

wälja lause: „Eesti wabariigis kindlustab riik maksuta kesk- ja kõrgema hariduse saamise neile, kellel selleks hoolt ja andi“.

Wiies ettepanek on rahwasaadik Meyer'i poolt: „Saksa kooli küsimus komisjoni läbiwaatamiseks anda“. Ma ei tea, kas härra Meyer mõtleb selle komisjoni all hariduskomisjoni? (J. Meyer (saks.): Jah.)

Kuues ettepanek härra Rei poolt: välja jätta see osa: „Kellel selleks hoolt ja andi, kindlustab riik maksuta hariduse saamise.“ (J. Lõo (rhw.) ja A. Weiderman (töer.): Ühineme selle ettepanekuga.) Kas teised ka ühinewad? (Jah.) Rahwaesitajad Rei, Weiderman ja Lõo ühinewad. Nüüd on weel lahkuminek rahwaesitaja Kann'i ettepanekus.

N. Kann (kristl.): Ma teen oma ettepaneku ainult sel korral, kui see projekt üldse wastuwõetawaks tunnistakse. Kui aga komisjon otsustab seda välja jätta, siis ühinen ka mina nende ettepanekutega.

Juhataja **A. Birk**: Sõnu — „Kõigile wabariigi elanikkudele“ wõib ära jätta. (Rahwasaadik Tõnisson'i (rhw.) poole): Teie kõnest paistis välja, et Teie ka selle poolt olete, et välja jätta lõpulauset? (J. Tõnisson (rhw.) awaldab nõusolekut.)

J. Westholm (rhw.): Kui komisjon seda ettepanekut tehes teatud õpilaste arwuga esines, siis tegi ta seda sellepärast, et meie ajutises põhiseaduse kawas on välja heidetud institutsioon, mis enne oli maksew, nimelt selles küsimuses. Ma arwasin, et kui rahwusministeerium välja heideti ajutisest põhiseadusest, siis ei pidanud keegi sellest järeldada wõima, nagu oleks selles komisjoni kokkuseades waenulikkust märgata meie vähemusrahwustele, ühtlasi tahtsime teiselt poolt ära näidata, et meie kultuuri ja haridusasjus vastu tahame tulla, kindlasti ära määrane, missugusel kujul riik koolisid riigi kulul awada kawatseb. Kui meie seda mitte ei oleks teinud, siis oleks jäänud küsimus enam-wähem õhku rippuma.

Akl. Kann'i ettepanekuga ei saa ma sellepärast ühineda, et kui meie jätame täiesti lahti, et riik on kohustatud vähemusrahwustele koolisid awama, algkoolisid awama, siis on tähtis see, kas igal juhtumisel, ükskõik kuipalju neid vähemusrahwuse õpilasi oleks. Härra Kann toob juhtumise ette, kus on saare peal 100 kunni 300 perekonda, välja arwates, kui-

palju seal lapsi on — öeldakse, et meie peame koolisid awama; kui seal aga 20 perekonda on, koguni 10 perekonda, lastearw kahaneb, missugune on otsustaw arw, et riik kohustatud on rahwakooli awama. Jätame keskkooli esiteks kõr-wale, meie peame igatahes jõudma sellele seisukohale, et määratud arwu juures riik kohustatud on kooli awama. Kas wähemusrahwuse esitajad sellega nõus on, peaasjalikult Saksa rahwa saadikud — punkt sai nende kaitseks üles wõetud. Härra Lõo ettepanekuga olen mina nõus, tarwis on tarwilik arw õpilasi, et awataks kool. Keskkoolide awamise kohta wõiks siin määrusi tuua, kuid ma arwan, et ei maksa pikale wenitada, parem seekord sellest mööda minna.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Mina pean kaitsema redaktsiooni, mis on ette pandud komisjoni poolt, kuid ma ei wõi tähelpanu selle peale juhtimata jätta, missugusel seisukohal on komisjoni vähemus, nimelt seisis ta sellel seisukohal, et ei wõi mitte üksikajaliselt neid punktisid arutada. Rahwasaadik Weiderman pani ette wälja jätta ja ma pean ütlema, et see läks wähese häältearwu enamusega läbi. Hääletasid poolt peaasjalikult kooliõpetajad, muidugi neile on see küsimus selge, mingit wastuwaidlemist ei olnud, aga vähemus oli sellel seisukohal, nagu on kõnelnud, et õigem oleks see osa wälja jätta ja seda peaks tegema kooliseadus, mis nüüd wälja tuleb. Sellest seisukohast Asutawale Kogule teatades, pean kaitsema enamuse seisukohta, et redaktsioon sisseantud kujul wastu wõetaks. Mis puutub ettepanekusse, mis härra Lõo poolt tehti, et õpetus peab olema sunduslik jne., siis sellele seisukohale ei wõi wastu hakata. Siin on kindlasti öeldud, et õpetus on sunduslik ja maksuta. Kui ta praegu seda ei ole, kuid ta peab olema. See on tulewiku küsimus. Meie ei wõi wanu seadusi pahurpidi pöörata tulewase õpeaasta algusel. Seda igal juhtumisel praegu ära otsustada, et algharidus on maksuta ja sunduslik, seda wõime läbi wiia ja sellest seisukohast ei wõi härra Lõo ettepanekuga leppida. Mis puutub wiimasesse ettepanekusse, siis oli ka komisjonis lahkuminekuid — vähemus seisis teisel seisukohal, aga minu kohus on enamuse seisukohast seda seaduseelnõu kaitsta, seda seisukorda kaitsta, et eelnõu niisu-

guses redaktsioonis saaks wastu wõetud, nagu ta ette pandud.

Juhataja A. Birk: Sellega tulewad ettepanekud hääletamisele. Ma arwan, et ma järgmises korras wõin hääletada. Esiteks see ettepanek, mis mitme kõneleja poolt on tehtud, et wälja jätta § 6. kaks lõpulauset, nimelt peale alates „kohalik omawalitsus on kohustatud...“ — üks lause ja teine lause „Eesti wabariigis...“; kui see ettepanek wastu wõetud, langeb iseenesest ära rahwasaadik Lõo parandus, et peab tarwilik arw õpilasi olema, langeb ära ka rahwasaadik Kann'i ettepanek. Kui seda aga mitte wastu ei wõeta, kui see sisse jäetakse — siis tulewad rahwaesitajate Kann'i ja Lõo ettepanekud hääletamisele. Peale selle, kui teise poolega walmis oleme saanud, tuleb rahwaesitaja Lõo ettepanek: sõna „on“ asemele panna sõnad „peab olema“.

Panen hääletamisele lõpukujul, kui teisi ettepanekuid ei tehta hääletamise korra kohta, rahwaesitajate Rei, Weiderman'i, Lõo, Tõnisson'i ühise ettepaneku, et kaks lõpulauset § 6-das wälja jääks. (Hääletatakse.) Kolme hääle wastu on ettepanek nähtawa enamusega wastu wõetud. Nii, et siis kaks lõpulauset tuleb ära jätta. Härra Lõo ettepanek, niisamuti ka härra Kann'i oma, langewad seega ära. Kas rahwaesitaja Kann toetab seda parandust wõi tahab, et saaks sisse wõetud § 6. algusesse „Eesti wabariigi kodanikkude lastel...“ (N. Kann (kristl.): Ei ole tarwis.) Jääh üle hääletada § 6. parandatud kujul: „Eesti wabariigis on algharidus kõigile sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik wõib haridust emakeeles saada“. (Hääletatakse.) Sellega on § 6. nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 7. Ühegi Eesti wabariigi kodaniku isiku- ja korteripuutumatust, kirjawahetuse saladust, südametunnistuse-, usutunnistuse-, sõna-, keeletarwitamise-, trüki-, koosoleku-, ühinemise- ja liikumiswabadust ei wõi kitsendada muidu, kui tingimistes ja korras, mis seadustes määratakse.

Juhataja A. Birk: Ma panen selle paragrahwi ettepanud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 7. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 8. Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule inimesewäärilise ülespidamise õigus sellekohases seaduses määratud korras; selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikule võimalus tööd saada, samuti ema- ja tööjõu kaitse ning nooruse, wanaduse-, töövõimetuse ja õnnetuste puhul tarwiliku toetuse saamine riigilt.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond paneb ette seda paragrahwi nii wõtmuleerida, et teine pool kõlaks: „Selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikkudele võimalus tööd saada, samuti ema-, nooruse-, ning tööjõu kaitse ning riikline kinnitus wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste vastu.“

Siin on sellel kujul, nagu ta ette on pandud, õieti suur kohustus riigile määratud noorsoo kasvatuse asjus. Kui meie tahame tõesti noorust kaitsta, puuduse, häda vastu jne., see on teine asi, aga kui meie ütleme, et meie peame riigi toetuse sunduslikuks tegema nooruse, wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste vastu, siis on õieti sellega palju rohkem öeldud, kui öelda tohib, sest seda ei ole arwata, et noorsugu tuleb riigi kulul kaswatada ja ülewal pidada, niikaua kui wanematel weel on eraomandus, niikaua, kui individuaalne seis kestab. Nõnda teeks riik küll paremini, kui ta noorsoo kasvatuse ja tema eest hoolitsemise ja kasvatamise wanemate hooleks jätab ja ainult häda korral appi astub. Ja selle vastu ei wõi mitte waielda, seda tuleb isegi ära täiendada. Kui aga katsutakse kaugemale minna, siis wõidakse sellega ainult wanemate jõudu halwata, wanemate kohusetunnet lastekasvatuse kohta halwata. Ja riik ei suudagi kuigi palju seal ära teha, kui wanemate jõupingutus, hool ja mure ära peaks jääma. Sellepärast muudame seda paragrahwi.

J. Wain (sd.): § 8 on üks nendest, millest õige palju komisjonis räägiti. Nüüd nähtakse, mõeldakse siin nooruse kaitse all eelkõneleja ütelustest järeldusi tehes, nii väikseid ja süüta asju. Seda komisjonis igatahes küll ei mõeldud. Projektis ei ole igatahes mõeldud, et riik hakkaks lapsi kaswatama ja wanemate käest selle mure täitsa oma peale wõtaks. See kohustus jääb ikkagi wanemate peale, kui nad seda aga kanda suudawad. Siin räägitakse lastest, kes algawas nooruses wanemate järelewaatuse puudusel paljajalu mullitsal jookse-

wad ja ajalehti müües ehk teisel teel koolis õppimise asemel omale koorukest leiba nõutawad, seda teinekord ei saa: ehk teistest lastest, kes enne, kui nad töövõimuliseks saawad, peawad sarnaselt tööle asuma, mis nende edendamise kehaliselt kui ka waimliselt kängu paneb, — niisugusest jõukaitsest on siin jutt. Oieks siin jutt lastekasvatamisest, siis oleks seda oma nimega nimetatud. Mis aga puutub parandusesse — „kinnitus“ wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste puhul, siis ei ole kaugeltki ükskõik, kas endine redaktsioon saab vastu wõetud wõi parandusega. (W a h e l h ü ü e: „P u h u l“ a s e m e l — „w a s t u“.) Kinnitused olid meil Wenemaal ka läbi wiidud, kuid see kinnitus oli niisugumillega inimesed ei saanud rahuldatud. Endises redaktsioonis räägitakse, et riik on kohustatud tarwilikku toetust andma korral, kui inimene tööd ei leia, ehk kui teda õnnetus tabanud, kui ema enne ja pärast sünnitamist ilma riisikota ei wõi tööle minna, ehk noorinimene olgugi, et tööd leiaks, kuid niisugust, mis tema edendamise kängu paneks. Tarwis on, et riik suudaks anda tarwilikku toetust, mitte aga ainult kinnitust. Kes seadusi wähegi ligemalt tunneb, teab, et kinnituste läbi antakse abiraha, kuid toetus ei ole kaugeltki ühesugune. On mitmesugused normid, ja vähem toetus, mida antakse, on nii väike, et inimene kaugeltki eksisteerida ei wõi. On inimesi, kes kusagilt kinnitusasutusest ei saaks toetust, sest nad wõisid päewatöölisena peatoidust muretseda. „Kinnitus wanaduse, tööjõutuse puhul ja õnnetuste vastu“ — tarwis tingimata ära ütelda, et riik, kui ta ei suuda juhtumistel, mis siin üles loetud, tarwilise toetamise kohustust tööandjate peale panna, omast kassast tarwilist toetust annab. Seda on tarwis sellepärast, et ei korduks nähtus, mis senni harilik, et riik oma kodanikkude hädade vastu ükskõikseks jääb. Panen ette wana redaktsiooni vastu wõtta.

Juhataja A. Birk: Rahwaesitaja Tõnissoni ettepanek oli järgmine: Rahwaerakond paneb ette paragrahwi algust muutmata jätta ja siis edasi paragrahwi järgmiselt redigeerida: „Selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikkudele võimalus tööd saada, samuti ema-, nooruse-, tööjõu kaitse, ning riikline kinnitus wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste vastu“.

Aruandja **T. Kalbus**: See paragrahw sai komisjonis enamusega vastu võetud. Seda seisukohta kaitstes pööran tähelepanu selle peale, et see ainult deklaratsioon on ja siin mingisugust positiivset normi ei ole. Ja teiseks see ettepanek, mis rahwaerakond tegi, et kindlustada ema-, nooruse- ja tööjõu kaitset jne. Tööjõu kaitse all on ka nooruse kaitse mõeldud, vähemalt mul komisjonis oli niisugune seisukoht. Nooruse jõukaitse tuleb kinnitada, näituseks, wabrikus on noored, kes ei wõi teatud ajal minna, et nende tööd wäljendada jne. (J. Tõnisson (rhw.): Aga nälgivad lapsed?) Komisjoni seisukoht ei ole mitte see, et kõik lapsed, kes on noored, riigi poolt ülewal peetud peawad saama. Seda kohust ei taheta wanemate pealt mitte ära wõtta, kuid on siiski juhtumisi olemas, kus riik appi peab tulema ja neid toitma. Praegu toidawad neid omawalitsused jne., ehk nad tulewad uulitsale kerjama. Selle nähtuse kõrvaldamiseks tuleb noorte eest hoolt kanda. Mis meil praegu ees, on deklaratsioon. Tulewikus töötatakse wälja, kui kaugele see noorte toetamine riigi kulul läheb.

Juhataja **A. Birk**: Häälendamisele tuleb rahwasaadik Tõnisson'i parandus paragrahwi teise poole kohta. (Hääletakse.) Seega on see ettepanek 29 häälega, 25 hääle wastuseismisel, tagasi lükatud. Panen § 8. nüüd komisjoni redaktisioonis hääletamisele. (Hääletakse.) Nähtawana enamusega on § 8. vastu võetud.

Siis on sisse tulnud ettepanek: „Ilgale Eesti wabariigi kodanikule kindlustatakse omandusõigus. Kellegilt ei wõi wõrandada ei vähematki osa tema warandusest ilma tema enese nõusolemiseta, wälja arwatud juhtumised, kui seda nõuab ühiskondline tarbe, seadusliselt kindlaks tehtud, ja õiglaselt eeldud tasutingimisel. (Üldine naer.) Palun seda ettepanekut § 8. järel arutusele wõtta. J. Uluots“.

J. Uluots (maal.): Kõrgesti austatud rahwasaadikud! (Üldine naer.) Just praegu wastuwõetud paragrahwis kindlustasime wabariigi kodanikuile inimesewäärilise ülespidamise õiguse. See on väga hea õigus. (Üldine naer.) Aga ajalugu näitab, et nendele, kellele see õigus oli antud, kellele teised olid kohustatud ülespidamist andma, see õigus siiski kättesaamataks on jäänud ja neid

pole rahuldanud. Orjale pidi peremees ülespidamist andma, aga ori ei olnud rahul. Teoorjale pidi see, keda teoori teenis, ülespidamist andma, kuid teoori ei olnud rahul. Praegusel ajal iga wabrikandi ja ettewõtja kohus seisab selles, et tööliste inimesewäärilist ülespidamist anda, aga tööline ei ole rahul. Wõib olla see teile ei meeldi, et ma wabrikantidest räägin, aga räägime siis riigist. Ometi riik peaks oma teenijate eest muret pidama ja nendele igapidi inimesewäärilist ülespidamist andma. Kes siis veel muu, kui mitte tema, peaks seda kõrget kohust täitma? Kuid ka riik ei täida oma kohust, ka need kohad, kus riik tööandjana ja ülespidajana esineb, pole laitmata, ka riigiteenijad pole rahul. Nad ühinewad ja streigiwad, nad püüawad kõigest jõust kuidagi wiisi oma ülespidamist paremale järjele seadida. Ma arwan sellepärast, et nii hea kui see § 8. on, mida meie praegu vastu wõtsime, tema siiski puudulik on ja selle tõttu minu ettepanek. (Naer.) Teie wast arwate, et see minu ettepaneku põhjendus ehk puudulik on, kuid ma oma nõrga jõuga katsun suuremajoolisi põhjendusi täna puudutada.

Kui põhiseadustesse 18. aastasaja lõpul ja 19. aastasaja algul sellekohane paragrahw sisse wõeti, mis eraomandust kindlustab, siis olid sellel kindlustusel ajaloolised alused. Keskaeg kõige oma seaduslike korruga, kõige oma ühiskondlike ilmega kõitis nõnda üksiku algatust, nõnda waldas inimese isikut ja olemist, et tingimata pidi üksikute seast hädakisa tõusma oma isiku ja wabaduse kaitseks. Feodalismile järgnew absoluutne monarhia kõige oma määruste rohkeusega, kõige oma hoolekandmisega lasus tinapommina üksiku inimese peal, ja jälle oli üksik sunnitud õigustatud hädakisa tõstma oma õiguse ja olemise eest. Nende kahe ajaloolise tõsiasja surwel tekisid 18. aastasaja lõpul ja 19. aastasaja algul need paragrahwid konstitutsioonidesse, mis kindlustawad eraomandust. Teie wast nüüd mulle wastate: Mis teie räägite wanust aegist, mis teie räägite sellest, mis ammu on möödas, mis teie räägite sellest, mida praegu enam ei ole, mida meie wihkame ja mida meie ei taha sisse seada. Meie oleme feodalismi wastased, oleme absoluutse monarhia wastased, mispärast tulete sarnaste seletustega? Aga mu härrad! Ajalugu muutub, kuid sagedasti see, mis ühel ajal paistab põhjendatud ja õigustatud olevat, mis

olude sunnil tekkinud ühel juhtumisel, on sagedasti põhjendatud ja sagedasti õigustatud ka teisel juhtumisel. Ja ma ütlen, wist koguni tingitud samadest põhjustest. Nõnda on lugu ka sellega, millest praegu jutt. See pole ju kellegile teadmata, see pole ju kellegile kuulmata, et praegusel ajal on olemas tendents, mis sihitud on selle poole, et riik omandaks määratu kuju, saaks ilmlõpmata ja mõõtmata kehaks. Kui aga see asjaolu on kindel, see tendents wastuwaidlemata, et riik tahab saada, läheneb selle poole, et saada kapitalistiks, mille sarnast pole nähtud, maapidajaks, mille sarnast pole looduses tehtud, siis, mu härrad, see asjaolu toob enesega kaasa selle hüüde, mille edustajaks mina siin olen, mille awaldajaks saatuse juhtimisel saanud. Kui riigi funktsioonid suurenewad, kui riik wõtab oma kätte walmistuse, kui riik wõtab jagamise distributsiooni, kui ta wõtab oma kätte kõik selle, mis inimesele, kui füüsilisele olewusele tarwilik, siis, minu härrad, selle füüsilise inimese seisukord on sarnane nagu oli orjal, oli teoorjal ehk. nagu näeme, on wabrikutöölisel ja nende seisukord pole tõepoolest mitte hea. Ja et sarnast seisukorda ära hoida, selle jaoks minu ettepanek: igale kodanikule, niihästi suurele kui väiksele, niihästi pikale kui lühikesele (Üldine naer ja käteplaksutamine.), kõigile antagu eraomandus.

Ja nüüd edasi. Teie wast arwate, et ma ainult ajalooliselt seisukohalt waatan. Peab seda aga waatama weel sügawamalt seisukohalt, ajast ja ruumist lahus.

Ma arwan, et ikka on olnud, on praegu ja jääb ka olema teataw wastolu üksiku isiku ja terve ühiskonna, üldsuse wahel. Teie muidugi wõite anda ühiskonnale kõik, mis maa peal olemas ja saab olema. Aga ma arwan, et kui teie üksikule midagi ei anna, kui teie mitte midagi üksikule ei jäta, waid kõik üle wõtate ühiskonnale, — et sarnasel korral üksikul saab halb olema, tal kibedus, wiletus ja rahulolematuse osaks on, ja ma küsin: kas sarnane seisukord oleks õiglane? Minu subjektiivne arwamine on niisugune, et üksikule peab midagi jätma, mis üksiku indiwiidi awalduseks ja enesetunde rahuldamiseks tarwis. Ma wõiks weel ette tuua mõtteid, et eraomandus majanduslises produktiivsuse mõttes hästi mõjub, et ta õiguse korda aitab kindlustada ja tõsiseid häid kodanikke aitab kaswatada.

et tal palju teisi häid külgi ja omadusi on, kuid ma arwan, et kõike neid tarwis ei ole Asutawale Kogule ette tuua. Teie olete ju kõik seadusandjad ja teate, mis seltskonna elule tarwis on. Ühte asja ma tahaks siiski öelda. Ma arwan, et riik tingimata peab suuri sotsiaalseid reforme läbi wiima ja tingimata tuleb üksiku inimese käest mingisuguseid majanduslisi wäärtusi ära wõtta. (Hääl: To h o h.) Ja, teie näete, et teie mitte üksinda reformaatorid pole, waid ka teised, ma ainult waatan sügawamalt, kui teie. (Naer. Käteplaksutamine.) Nõnda siis, minu seisukoht on niisugune, et riik tingimata peab wõõrandama eraomandust, kui seda tarwis on, kui ühiskondlised huwid, ühiskondline tarbe ja riikline tarwidus selle taga seisab. Sarnasel korral on tingimata tarwis, et riikline tarbe saaks seadusliselt ja wastuwaidlemata kindlaks tehtud ja siis üksiku käest peab wõetama ja üldsusele antama. Seda nõuab seltskonna terwenemine, ilma sarnaste operatsioonideta ei saa läbi. Ja nüüd, mu härrad, kui teie üksiku käest wõtate ja annate seda kõigile, siis, minu arwates, seesama heatahtlikkus peab teil olema ka üksiku wastu, mis üldsuse wastu, seda enam, et üksik on üldsuse käes, nagu mänguriist. Ja nüüd, mu härrad, peate teie üksikule ka tasu selle eest andma, mis temalt wõtate, muidu ei näe ma mingisugust õiglust, kui teie wõtate üksiku käest ja üldsusele annate. Muidu on ju wäga õige, kui ainult juurde lisada, et üksikule saab selle eest tasu antud. Teistwiisi kujutada mina seltskondlist edenemist ikkagi ei saa. Peab mingisugune ekwiwalents antama, mis ta saab kas üldsuse, ühiskonna käest ehk üksiku ühiskonna liikme käest. Nõnda siis nendest asjaoludest oleneb ka minu ettepanek, mida siin juba ette loeti, kuid mida mina weel oma kohuseks arwan ette lugeda selle jaoks, et näha, kas ma olen põhjendanud oma ettepaneku üksikuid lülisid. Nõnda siis kõige pealt: lgale Eesti wabariigi kodanikule kindlustakse omanduse õigus — ma arwan, ma kaitsesin ja põhjendasin seda; — edasi, ei wõi kellegilt wõõrandada tema warandust ilma tema enese nõusolemiseta — üksiku kaitsmine üldsuse wastu, — ma arwan, ma põhjendasin seda; siis edasi, wälja arwatud juhtumised, kui seda nõuab ühiskonna tarbe — ma arwan, et ma ka seda seisukorda põhjendasin. Muidugi riik ei wõi, seadusliselt peawad riigi huwid kindlaks olema tehtud ja siis õiglast... (Naer.)

Arwan, et liiga pikalt seda põhjendasin. Nõnda siis, ma loodan, et ma oma ettepaneku olen teie kõrgele heaksarvamisele ette võinud tuua. Ma võin ainult oma kõige paremat lootust awaldada, et teie selle paragrahwi täienduse wastu wõtate.

Aruandja T. Kalbus: See küsimus oli komisjonis arutamisel, aga komisjon lükkas tema tagasi, sest et eraomandus nii kui nii makswate seaduste järele kaitstud on.

J. Uluots (maal.): See on tõesti õige, mis härra Kalbus ette tõi. Mina katsusin kaitseda oma seisukohta komisjonis, aga selle enamus oli kord teenistuses üldsusele ja riigile ja ta ei osanud lugu pida eraomandusest. (N a e r.) Ma palun mitte naljaks wõtta, proua Ostra. (Juhataja helistab.) Ma räägin wäga tõsiseid asju. Siin ei pea mitte tegemist tegema wäikeste asjadega, waid suuretega. Wäga kahju on, kui teie arwate, et mina nalja teen. Mina ütlen rohkem — ma võin ka tõsiselt rääkida — ma ei läinud isiklisest seisukohast wälja, waid ma läksin wälja sellest seisukohast, mida teie senni olete toetanud. Teie läksite enamwähem sellest seisukohast wälja, mis Prantsuse suure rewolutsiooni ajal jakobiinlastel oli ja mina olen ka jakobiinlane. (N a e r.) Ma tähendasin Prantsuse rewolutsiooni aegse konstitutsiooni § 21 peale 1793 a. ja see § 21 kõlab nõnda: „Ühiskondline abiandmine on püha kohus. Ühiskond on kohustatud õnnetutele kodanikkudele elamiseks abi andma, kas muretse des neile tööd, ehk abinõusid elamiseks andma, nende toitmise eest muretsema.“

See sai wastu wõetud jakobiinlaste poolt. § 22 räägib, et haridus olgu üldine, terve seltskond peab kõige oma wõimuga kaasa aitama, et haridust kättesaadawaks teha kõigile kodanikkudele. Mina arwan, et § 7-ga, mis teie wastu wõtsite, teie tahtsite ütelda sedasama, mis jakobiinlasted. Järgmine soow ei lähe ka mitte sugugi lahku jakobiinlaste omast ja teie teate, kui suured rewolutsionäärid nemad olid. Nimelt, § 16 Prantsuse 1793 a. konstitutsioonis teeb tegemist omanduse mõiste sisuga ja § 17 ütleb nii: kellegilt ei wõi wõõrandada tema warandust ilma tema enese nõusolemiseta, wälja arwatud juhtumised, kui seda nõuab seadusliselt kindlakstehtud ühiskondline tarwe. Kui teie wõtate § 1 ja § 2 wastu, siis on täiesti loomulik, et teie ka § 3 wastu wõtate. (A. Ostra (sd.): See on imelik loo-

gika.) Ma katsun loogika seisukohalt rääkida. On iseenesest mõistetaw, et teie eraomandust ära kaotada ei taha ja kui teie ei taha, siis hääletage kaasa. Niisamuti tahate teie teisi wabadusi anda ja kui teie hääletate poolt, siis on see loogiline. Kui teie wastu hääletate, mis ainult niisuguse loogikaga wõib teha, siis teie kodanikkudele omandamise õigust ei taha anda.

Edasi, minu arwates wõite teie ettepaneku tagasi lükata ja ütelda, et teie loogilised olete. Häälteenamusega wõite teie kõik otsustada, wõite otsustada, et 2 korda 2 on 4. (Üldine n a e r.) 2 korda 2 on 5, taltsin ütelda. Ma palun õige sügawast südamest wabandust. (N a e r.) Ainult ühte ma soowiksin, — kui teie tahate suuri pööreid toime panna, siis soowin teile ainult Dantoni ja Robespierre'i wõimu. Wõtke selle wõimu lehwitusel see paragrahw wastu, mida ma ette panin.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna rühmas ei ole seda küsimust mitte arutatud, sellepärast kõnelen mina isiklikult. Komisjonis kukutati eraomanduse kaitsmise mõte läbi ja enamuse seisukohalt toodi seal ette, et selle kaitse tarwidust mitte ei ole. Ei ole loota, et see seisukoht siingi Asutawas Kogus wastu wõetakse, aga selle järele, kuidas siin omandusõiguse mõistet on kaitstud, pean mina isiklikult oma kohuseks seletada, et ma nendest seletustest sügawat tõtt kuulen. Kuidas siin enamus ka ei otsusta, see ei tähenda weel mitte midagi, ega Eesti riikluse ajalugu weel sellega ei lõpe, mis siin otsustatakse. Eesti riik ja Eesti rahwas wõtawad ennast kokku, et tõesti nii suurt jõudu ilmutada, kui wähegi wõimalik, et rikkastada Eesti maad ja saada üle neist raskustest, mis meie iseseiswuse paleuse teostamise tee peal ees on. Ma ütlen lausa, et kui meie ka poliitiliselt tunnistamist leiame suurte rahwaste poolt oma iseseiswuse püüetes, siis on meil riigi ehitamisel ometi weel majandusline kriis ees. Ega meie Eestis, nagu kõige silmapaistwamal kohal rahwuswahelise läbikäimise teel ja õieti ilmamajanduse pöörises ei saa iseseiswuses püsima jääda, ka poliitilises iseseiswuses, kui meie rahwusmajanduslisc ei tõuse sellele kõrgusele, kus rahwas wõistelda suudab kõikidega.

Nii kaua, kui Eesti riigis ei saa mitte tõsine töö ja loomise mõte wõidule, ei ole mitte kerge loota, et meie sellest majandusliscst kriisist üle jõuame. Seda ei saa mitte muidu, kui mitte ei anta isikule kind-

lustust selleks. (Pahemalt poolt: Et marodöörida wõiks.) Wahelhüüded ei awalda täna suurt waimukust ja ma ei hakka nende peale reageerima, on juba ka hilja. (Pahemalt poolt: Kaks tundi juba kuulame waimuwaesust.) Ma ütlen, et ei saa mitte muidu isikut nii teguwõimsaks teha, kui temale antaks tõesti kindlustus, et ta luues ja ennast töös awaldades saaks tõesti oma talitmist maksma panna selle kohta, kuidas tema oma tööjõudu tarwitab ja kuidas ta oma tööwilja kasutab. Ja kui Eesti omandusmõistet wapustataks, wõib ette ütelda, et meie suurele kriisile vastu läheime. Otsustagu nüüd enamus, mis ta tahab, aga see kriis tuleb ja wõtab seadusandmise oma kätte ja paneb inimesed nii käima, nagu meie rahwa poliitiline ja majandusline elundue seda tarwitab. Ja ses mõttes ei ole see mitte tühine, mis rahwasaadik Uluots ütles. Ta tegi seda nii drastiliselt, et ta walest mõnede meelest liialdab, kui ta nii kõneleb, aga nähtawasti tegi ta seda selles mõttes, et välja kutsuda wastuarwamist. Mina ütlen: probleem tuleb tõesti terawalt seada, et tema üle siis täies ulatuses otsustada. Ses mõttes arwan ma, et omanduse tunnistamise mõte peaks Eesti põhiseaduses aset leidma, nõnda nagu ta kõigis suuremates makswates konstitutsioonides weel täies jõus on. See ei eita sugugi mitte sotsiaalsete uuenduste püüet, ei eita sugugi ühiskondliste nõuete rahuldamise tungi, waid see on ainult täienduseks sellele püüdele, nõnda et rahwas tõesti saab kõigkõlgselt areneda. Ilma selleta ei ole meil tulewikku.

J. Westholm (rhw.): Kolme tunni pärast on walge väljas ja meil ei ole, ma usun, sugugi tarwis ööseti töötada. Ka on elekter kallis, meie wõiks kell 4 kokku tulla ja tööd edasi teha. See on minu ettepanek.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Härra Tõnisson'ile wastuseks tahaks ütelda, et komisjon ei ole mingisugust tarwidust leidnud seda paragrahwi üles wõtta. Eraomandus on meil kümnewõrra kindlustatud, nii et seda põhimõtet weel sisse tuua ajutises põhiseaduses oleks täiesti asjata, nii et komisjon sugugi ei wõtnud arwesse eraomandust eitada ega jaatada. Eraomandus on kindlustatud, sest seisukorrast ei pruugi sugugi niisugust walgust paista lasta, nagu härra Tõnisson ütles.

J. Uluots (maal): Faktiliseks märkuseks palun sõna. Ma arwan, et kui on komisjonis sarnane arwamine olnud, nagu oleks praegusel ajal eraomandus kümnest küljest kindlustatud, et see arwamine õige ei ole. Wõib seda näidata faktide näol, et 200 aasta jooksul ei ole meil eraomandus nii häwitatud, kui ta just wiimasel ajal on olnud. Teie teate, et on olnud munitsipaliseerimine, sotsialiseerimine, natsionaliseerimine jne. (Wahelhüüded.) Waadake, proua Östra, teie teate kõik ära, mis on olnud. Kui teie kindlustust tahate anda, siis wõite seda selle otsusega, kui teie vastu wõtate minu ettepaneku.

Juhataja **A. Birk**: Panen ettepaneku hääletamisele. Kas soovitakse, et ma teda weel ette loen. (Hüüded: Jah.)

„Iga Eesti wabariigi kodanikule kindlustatakse omandusõigus. Kellegilt ei wõi wõõrandada ei wälematki osa tema warandusest ilma tema enese nõusolemiseta, välja arwatud juhtumised, kui seda nõuab ühiskondline tarbe, seadusliselt kindlakstehtud ja õiglaselt eeldud tasutimigimisel“. (Hääletatakse.) Nähtawana enamusena on see ettepanek tagasi lükatud. Sellega oleme § 9 juurde välja jõudnud. Nüüd on rahwaesitaja Westholm'i poolt üles tõstatatud küsimus, kas ei oleks tarwis koosolekut lõpetada. Kas soovib keegi selleks sõna? Sõna on rahwaesitaja Einbund'il.

K. Einbund (rhw.): Panen ette § 9 ja 10 läbi lugeda ja vastu wõtta.

Juhataja **A. Birk** (J. Westholm'i (rhw.) poole): Kas Teie jäete oma ettepaneku juurde?

J. Westholm (rhw.): Ei ole mõtet kell 12 koos olla, kui kell 4 päike paistab. Mingisuguseid põhjusi ei ole öösel tööd teha. Olge nii lahke, tuleme kell 4 ajal kokku, mul ei ole midagi selle vastu.

Juhataja **A. Birk**: Sõnasoowijaid ei ole. Kui selle vastu ei olda, panen akl. Westholm'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ettepanek 25 häälega 17 vastu tagasi lükatud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 9. Iga Eesti wabariigi kodanik on kohustatud omi awalikka kohustusi wäcteenis-

tuse, maksude ja teistel aladel täitma, nagu seadustes määratud.

J. Uluots (maal.): Ma arwan, et kui teie eelmise ettepaneku tagasi lükkasite, siis väga loomulik on, et teie selle ka tagasi lükkate, sest siin õieti räägitakse kodanikkude kohustest, mis teatawa seaduse järele käib ja seaduses garanteeritud. See on minu arvates ainukene loogiline tagajärg sellest, mis eelmisest hääletamisest järgneb. Sellega kaob ära tarwis selle paragrahwi järele.

A. Rei (sd.): Mina leian, et see § 9 täiesti ülearune on: Iga Eesti wabariigi kodanik on kohustatud omi awalikka kohustusi täitma. Mina leian, et see mitte midagi ei tähenda, minu arvates võiks see välja jääda. See on ju iseenesest mõista, et iga kodanik on kohustatud seadusi ja kohustusi täitma. Põhiseaduses ei ole mitte vaja seda mõtet iseäranis üles võtta.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja sõna ei tarwita. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on § 9 nähtawa enamusega välja jäetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 10. Eesti kodanikkude wabadusi ja õigusi kitsendada ning iseäralisi kohustusi määrata võib ainult seaduslikus korras wäljakuulutatud sõjaseisukorra põhjal ja sellekohaste seaduste piirides. See on esimene redaktsioon.

Teine redaktsioon läheb sellest lahku sellega, et seal on: „...ehk harukordse seisukorra põhjal...“.

Sellega on kaks redaktsiooni ette pandud. Komisjonis läksid hääled nende redaktsioonide küsimuses lahku. Mõlemad redaktsioonid said ühepalju hääli.

J. Wain (sd.): Siin pruugib ainult selle esimese redaktsiooni sisse võtta sõna „erakorraliselt“ ja siis ei ole seda „wäljakuulutatud sõjaseisukorra põhjal“ mitte enam tarwis võtta. Siis võtab tema umbes sellesama mõtte sisse, mis II. redaktsioonis ette toodud. Nii siis oleks see redaktsioon järgmine:

„Eesti kodanikkude wabadusi ja õigusi kitsendada ning iseäralisi kohustusi määrata võib ainult seaduslikus korras ja seaduslikkudes piirides...“. See on üldse selles mõttes selle paragrahwi sisse wõetud ja peamõte on temal selles, et mitte ei

oleks piiranisi, mis ei ole seadustes ette nähtud. Esiti oli selle kohta pikki waidlusi, kuid siis kõik need kitsendused on sel määral lubatud, kui seadustes ette nähtud ja suuremal määral maksma panna ei saa, ja siis võib seda üheainsa sõnaga kõik ära ütelda — „erakorralise“, mis on wälja kuulutatud sõjaseisukorra põhjal.

Peamõte oli, et mitte jätta võimalust neid kohustusi peale panna, nõnda ütelda, oma äranägemise järele.

J. Tõnisson (rhw.): See määrus siin peab tulewase seadusandlise töö juures juhtiwaks mõtteks olema, et ei tohi mitte kodanikkude õigusi ja wabadusi kitsendada, muidu kui sõjaseisukorra wäljakuulutamise puhul ehk harukordse seisukorra puhul, nagu see 2. redaktsioonis juurde lisatud on.

J. Wain (sd.): Mõlemas redaktsioonis on siiski kaks mõtet, mida nii lihtsalt kokku sulatada ei saa. Esimene räägib sõja puhul wabaduste piiramistest ja kohuste pealepanemisest, kuna teine sõja ja harukordsest seisukorrast räägib. Teine redaktsioon käib rahu-, kui ka sõjaaja kohta, kuna esimene ainult neid kitsendusi ja kohustusi tunnistab, mis sõjapidamisega seotud. Loodame, et meie nii kaugele ei lähe, et meil tuleks rahuajal sõjaseadust ehk harukordset seisukorda wälja kuulutada. Esimene redaktsioon jätab võimaluse tarwilisi kitsendusi maksma panna ja kodanikka kohustusi täitma sundida sõja puhul ja ütleb, nagu teinegi, et õiguste kitsendamine ja kohustuste määramine sündigu sellekohaste seaduste piirides. Panen ette esimest redaktsiooni wastu võtta.

L. Olesk (töer.): Meie Wene seadus tunneb: 1. Положение охраны. 2. Усиленная охрана. 3. Военное положение. 4. Осадное положение.

Komisjon läheb sellest seisukohast wälja, et neil ei ole miskisugust mõtet, waid need olid ainult abinõud, kuidas poliitilisi liikumisi, igasuguseid wabaduse liikumisi alla rõhuda, poliitilist awalikku tegewust ära keelata. Meil ei ole mõtet seda teha ja komisjoni enamus oli selle poolt. Pärast juhtus niiviisi, et hääled pooleks läksid ja mõlemad redaktsioonid ette pandi. Komisjon oli sel seisukohal, et meil küllalt sellest on, kui seaduslikult on ära määratud, et sõjaseisukord võib olla niihästi sel korral, kui wälimine waen-

lane kallale tungib, ja ka siis, kui siscinised tingimised seda nõuawad, kui wastuhakkamist, mässu ehk muud segadust on.

Nii, et mina toetaksin seda wariat-siooni, mis ainult sõjaseisukorra kohta käib. Nii oleksin härra Wain'i poolt etetoodud paranduse wastu, sellepärast, et see terve paragrahwi ebamääraseks teeb.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Aruandjana ei saa ma kaitsta ühte ehk teist seisukohta, sest mõlemad poolt ja wastu pooled pole mulle saanud ütelda oma arwamist, aga seda pean õigeks tunnistama, et need motiivid, mis esimene aruandja komisjonis ette tõi, olid just need, millest rahwaesitaja Olesk siin kõneles ja see seisukohalt on sama, mis komisjoni enamus wõttis esimese redaktsioonina wastu. III lugemisel juhtus olema 8 komisjoni liiget, nii et üks ja teine pool 4 häält sai.

Mis puutub II redaktsiooni, siis on see seesama, millest kõneles härra Tõnisson

ja seda korrata oleks asjata. Tahtsin selle peale Asutawa Kogu tähelepanu juhtida

Juhataja **A. Birk**: Mina saan seisukorrast niimoodi aru. Siin on 2 wariat-siooni ette pandud, mis üksteisest selle läbi lahku lähewad, et seal 2 sõna wahel on „harukordse seisukorra“. Seda toetas weel rahwaesitaja Tõnisson, nii et teist redaktsiooni ainult esimese täienduseks wõi paranduseks wõib lugeda. Selle tõttu panen teise redaktsiooni 2 sõna, mis I. redaktsiooni parandamiseks tehtud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on täiendus tagasi lükatud. Panen hääletamisele § 10 — esimese redaktsiooni. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 10 wastu wõetud.

Seega on II peatüki lugemine läbi.

Järgmine koosolek otsustatakse kesk-nädalal, 28. mail, kell 4 p. l. ära pidada.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 11.45 min. õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.